



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Umsatzsteuer 01

Einführung in die Umsatzsteuer

Teil I

2

Verfasser:

Dr. Stefanie Becker

Steuerberaterin, Dipl.-Wirtschaftsjuristin, Dipl.-Finanzwirtin (FH)

Thomas Hartl

Dipl.-Finanzwirt (FH)



© Steuerrechts-Institut Knoll GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	EINFÜHRUNG	1
1.	Vorbemerkung zu den Lehrbriefen in der Umsatzsteuer	1
II.	EINORDNUNG DER UMSATZSTEUER IN DAS NATIONALE UND INTERNATIONALE STEUERSYSTEM	2
1.	Bedeutung der Umsatzsteuer	2
2.	Nationale Einordnung	2
2.1	Die Umsatzsteuer als indirekte Verbrauchsteuer	2
2.2	Allphasen-Netto-Umsatzsteuersystem mit Sofortabzug der Vorsteuer	3
3.	Beziehung zwischen nationalen Bestimmungen und Unionsrecht	3
3.1	Harmonisierung der Umsatzsteuern in Europa	3
3.2	Gesetzliche Grundlagen des Unionsrechts	4
3.3	Auslegung des Unionsrechts durch den EuGH	4
3.4	Nationale Rechtsgrundlagen der Umsatzbesteuerung und ihr Verhältnis zum Unionsrecht	4
4.	Systematik des Umsatzsteuergesetzes	6
III.	DAS STEUEROBJEKT DER UMSATZSTEUER	7
1.	Steuerbarkeit	7
1.1	Drei Haupttatbestände	7
1.2	Grundfall: Steuerbare Leistungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG	10
1.2.1	Begriff der Leistung	10
1.2.2	Leistungsaustausch: Voraussetzung „gegen Entgelt“	13
1.2.3	Handeln als Unternehmer im Rahmen des Unternehmens	13
1.3	Ortsbestimmung: Voraussetzung „im Inland“	13
1.3.1	Ortsbestimmung bei Lieferungen	14
1.3.2	Ortsbestimmung bei sonstigen Leistungen	15
2.	Steuerbefreiung und Option zur Steuerpflicht	16
3.	Bemessungsgrundlage der Umsatzsteuer	18
4.	Höhe des Umsatzsteuersatzes	19
IV.	STEUERSUBJEKT UND STEUERSCHULDNERSCHAFT	20
1.	Der Unternehmer	20
1.1	Begriff des Unternehmers	20
1.2	Erleichterungen für den Kleinunternehmer	22
2.	Steuerschuldnerschaft	24



V.	STEUERERHEBUNG	26
1.	Entstehungszeitpunkt der Umsatzsteuer	26
2.	Besteuerungsverfahren	28
VI.	DER VORSTEUERABZUG	30
VII.	RECHNUNGSSTELLUNG	32
1.	Zweck der Rechnung	32
2.	Rechnungsstellungspflicht	32
3.	Form der Rechnung	32
4.	Folgen fehlerhafter Steuerausweise in der Rechnung	33
VIII.	ZUSAMMENFASSENDE BEISPIELSFALL	35
1.	Sachverhalt	35
2.	Lösung	35

I. EINFÜHRUNG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Überblick Lehrbriefe USt – v13240



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Umsatzsteuer 01 – Überblick – v10412

1. Vorbemerkung zu den Lehrbriefen in der Umsatzsteuer

Im Folgenden finden Sie ein Video zur Auswertung der Umsatzsteuerklausuren der Steuerberaterprüfung der letzten zehn Jahre:



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Auswertung der Prüfungsklausuren Umsatzsteuerrecht 2015–2024 – v14281

Wir haben die Themen für die Umsatzsteuer-Lehrbriefe 01 bis 13 auf Basis der Auswertung der Steuerberaterprüfungen der letzten Jahre ausgewählt. Zudem weisen wir Sie bei einzelnen Themen gesondert durch Prüfungstipps darauf hin, wenn diese besonders prüfungsrelevant sind. Die theoretische Darstellung der einzelnen umsatzsteuerlich grundsätzlich relevanten Themenbereiche, wie insbesondere Leistungsaustausch, Unternehmer und Vorsteuerabzug wird durch Beispiele, kleinere Übungsaufgaben sowie kurze Lernvideos ergänzt. Am Ende der Lehrbriefe finden Sie zudem jeweils einen umfangreicheren Übungsfall einschließlich einer Videobesprechung wesentlicher Aspekte aus der Lösung des Falls zur Vertiefung der Thematik des jeweiligen Lehrbriefs.

In den Umsatzsteuerklausuren der Steuerberaterprüfung müssen Sie Ihre Entscheidungen nur unter Angabe der gesetzlichen Bestimmungen begründen. Gesetzliche Bestimmungen sind vor allem die **Paragrafen des UStG sowie der UStDV**, die Sie folglich zwingend zitieren müssen. Zitate aus unionsrechtlichen Grundlagen, wie der MwStVO, die ebenfalls unmittelbar geltendes Recht sind, oder der MwStSystRL werden von Ihnen üblicherweise nicht verlangt. Der **Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE)** ist keine gesetzliche Bestimmung, sondern eine Verwaltungsanweisung. Da er als Hilfsmittel in der Prüfung zur Verfügung steht, sollten Sie ihn als Lernmittel ständig verwenden. Auf diese Weise machen Sie sich mit seinem Inhalt nach und nach vertraut. Sie müssen ihn jedoch nur zitieren, sofern Sie in ihrer Lösung von den gesetzlichen Regelungen abweichen (zB. Vereinfachungsregelungen bzw. Bagatellgrenzen der Finanzverwaltung).

Grundsätzlich empfehlen wir Ihnen, dass Sie die in den Lehrbriefen zitierten Bestimmungen des UStG, der UStDV und anderer Gesetze während der Prüfungsvorbereitung im Wortlaut tatsächlich nachlesen.

2.2 Allphasen-Netto-Umsatzsteuersystem mit Sofortabzug der Vorsteuer

Die Erhebung der Umsatzsteuer erfolgt auf sämtlichen Produktions- und Vertriebsstufen der unternehmerischen Leistungskette, was mit der Bezeichnung **Allphasen-Umsatzsteuer** zum Ausdruck gebracht wird. Das Ziel, allein den letzten Umsatz an den Endverbraucher zu besteuern, ist praktisch kaum umsetzbar. Deshalb erfolgt die Besteuerung zunächst auf allen Stufen der vorausgehenden Leistungskette. Der Fiskus vereinnahmt also auf sämtlichen, dem Endverbrauch vorangehenden Phasen die Umsatzsteuer (**System der fraktionierten Zahlung**), wodurch das Risiko eines Steuerausfalls minimiert wird.

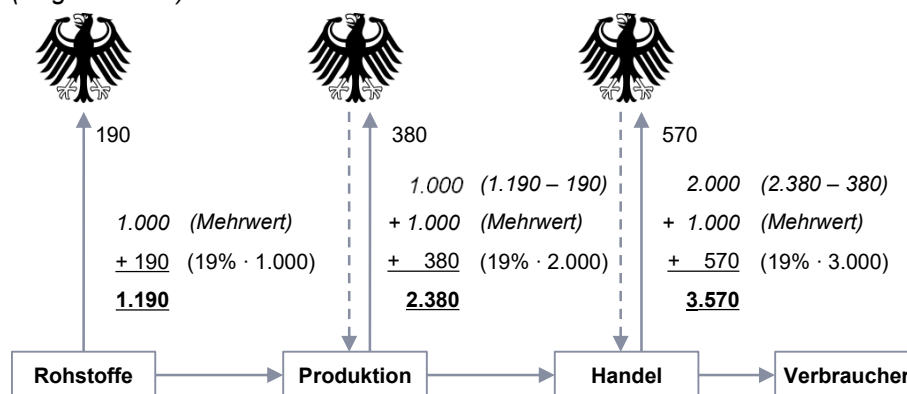
Bemessungsgrundlage der Besteuerung auf jeder Stufe ist im Ergebnis der geschaffene Mehrwert, also das Bruttoentgelt abzüglich der erhaltenen Vorleistungen. Dies führt zum System der **Allphasen-Netto-Umsatzsteuer**. Da somit nur die selbst geschaffene Wertschöpfung besteuert wird, kann eine Kumulationswirkung der Umsatzsteuer vermieden werden. Dieses System wird durch den **Sofortabzug der Vorsteuer** komplettiert. Durch den Vorsteuerabzug wird auf jeder Stufe nur der dort geschaffene Mehrwert versteuert und der unternehmerische Einsatz von Gütern und Dienstleistungen wird nicht mit Umsatzsteuer belastet. Durch den Sofortabzug der Vorsteuer realisiert sich der umsatzsteuerliche Neutralitätsgrundsatz als oberste Maxime des Umsatzsteuerrechts.

► **Beispiel: Funktionsweise der Allphasen-Netto-Umsatzsteuer mit Sofortabzug der Vorsteuer**

Ein Unternehmen liefert Rohstoffe an ein Produktionsunternehmen, das seine Produkte an ein Handelsunternehmen weiterliefert. Von dort gelangt das Produkt an den Endverbraucher. Auf jeder Handelsstufe wird ein Mehrwert iHv. 1.000 € geschaffen. Welche Umsatzsteuerbelastung muss der Endverbraucher bei Unterstellung eines Allphasen-Netto-Umsatzsteuersystems mit Sofortabzug der Vorsteuer bei einem Steuersatz von 19 % tragen?

► **Lösung:**

(Angaben in €)



Warenwert: 1.000 € + 1.000 € + 1.000 € = 3.000 €

Umsatzsteuer: 190 € - 190 € + 380 € - 380 € + 570 € = 570 €

Im Ergebnis wurden auf jeder Stufe 1.000 € Mehrwert bei jedem Unternehmer besteuert, ohne dass dieser mit der Umsatzsteuer belastet bleibt. Die Summe von 570 € trägt jedoch der Endverbraucher für seinen finalen Konsum (Letztverbrauch).

3. Beziehung zwischen nationalen Bestimmungen und Unionsrecht

3.1 Harmonisierung der Umsatzsteuern in Europa

Ziel und Zweck der Harmonisierung nationaler Umsatzsteuergesetze innerhalb der Europäischen Union ist einerseits die Aufhebung der Steuergrenzen zwischen den Mitgliedstaaten und andererseits die Erzielung von Einnahmen für die Europäische Union, da ein festgelegter Anteil des Umsatzsteueraufkommens von allen Mitgliedsstaaten an die Europäische Union zu zahlen ist.



Eine Harmonisierung wird insbesondere durch die europäische Gesetzgebung sowie durch eine einheitliche Auslegung und Anwendung des Rechts erreicht. Dabei gilt der Anwendungsvorrang des Unionsrechts gegenüber nationalem Recht.

3.2 Gesetzliche Grundlagen des Unionsrechts

Seit dem Vertrag von Lissabon bilden sowohl der Vertrag über die Europäische Union (EUV) als auch der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) **primäres Unionsrecht**. Grundlage des Harmonisierungsprozesses im Bereich der Umsatzsteuer ist Art. 113 AEUV, der den Rat befugt „gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Europäischen Parlaments und des Wirtschafts- und Sozialausschusses einstimmig die Bestimmungen zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften über die Umsatzsteuern“ zu erlassen. Diese bilden das **sekundäre Unionsrecht**. Bestimmungen werden meist in Form von EU-Verordnungen oder EU-Richtlinien erlassen. Während gemäß Art. 288 AEUV **EU-Verordnungen** verbindlich und unmittelbar in jedem Mitgliedstaat gelten, sind **EU-Richtlinien** angesichts des zu erreichenden Ziels von den Mitgliedstaaten verpflichtend in nationales Recht umzusetzen, wobei die Wahl der Form und Mittel frei ist. Vorteil einer EU-Verordnung gegenüber einer EU-Richtlinie ist die durch die unmittelbare Anwendbarkeit gegebene Rechtssicherheit, da sowohl Finanzverwaltung als auch Gerichte aller Mitgliedstaaten daran gebunden sind. Für das Umsatzsteuerrecht sind insbesondere die MwSt-Durchführungsverordnung (**MwStVO**) sowie die Mehrwertsteuersystemrichtlinie (**MwStSystRL**) maßgebliches Sekundärrecht.

3.3 Auslegung des Unionsrechts durch den EuGH

Der **Europäische Gerichtshof** (EuGH) ist mit der „Wahrung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung der Verträge“ beauftragt (Art. 19 Abs. 1 Satz 2 EUV). Die Auslegung des Unionsrechts obliegt folglich ausschließlich dem EuGH. Entscheidet der EuGH über einen Antrag, gleich, durch welchen Mitgliedstaat dieser gestellt wurde, so entfaltet diese Entscheidung mit Urteilsverkündung allgemein bindende Wirkung gegenüber allen Mitgliedstaaten. Dabei lassen sich folgende wichtige Verfahren vor dem EuGH (bzw. dem Europäischen Gericht (EuG), das nun ebenfalls für die Mehrwertsteuer zuständig ist) unterscheiden:

Im sog. **Vertragsverletzungsverfahren** (Art. 258 f. AEUV) kann die Europäische Kommission oder ein Mitgliedstaat Klage erheben, wenn die Auffassung vertreten wird, dass ein anderer Mitgliedstaat gegen eine gemeinschaftliche Pflicht aus dem Vertrag verstoßen hat.

Durch das **Vorabentscheidungsverfahren** (Art. 267 AEUV) wird eine einheitliche Auslegung unionsrechtlicher Vorgaben verfolgt, indem den Mitgliedstaaten die Möglichkeit eröffnet wird, bei Fragen zu Auslegung und Gültigkeit unionsrechtlicher Vorschriften oder Handlungen der EU-Organen, den EuGH anzurufen. Während Finanzgerichte in einem derartigen Zweifelsfall berechtigt, nicht aber verpflichtet sind, Fragen vorzulegen, ist der Bundesfinanzhof als Gericht letzter Instanz zur Vorlage an den EuGH verpflichtet, falls Auslegung oder Gültigkeit des Unionsrechts nicht zweifelsfrei geklärt werden können. Hiervon macht der Bundesfinanzhof (BFH) in Deutschland auch regen Gebrauch. Mit einem Beschluss des EU-Parlaments vom Februar 2024 wurde die Zuständigkeit für Vorabentscheidungsersuchen im Bereich der Mehrwertsteuer in der EU vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) auf das Gericht der Europäischen Union (EuG) übertragen.

3.4 Nationale Rechtsgrundlagen der Umsatzbesteuerung und ihr Verhältnis zum Unionsrecht

Im nationalen Bereich bilden das UStG (**Umsatzsteuergesetz**) sowie die UStDV (**Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung**) die gesetzlichen Grundlagen, die durch den UStAE (**Umsatzsteueranwendungserlass**) ergänzt werden, der als Verwaltungsanweisung lediglich die Verwaltung bindet.



HINWEIS

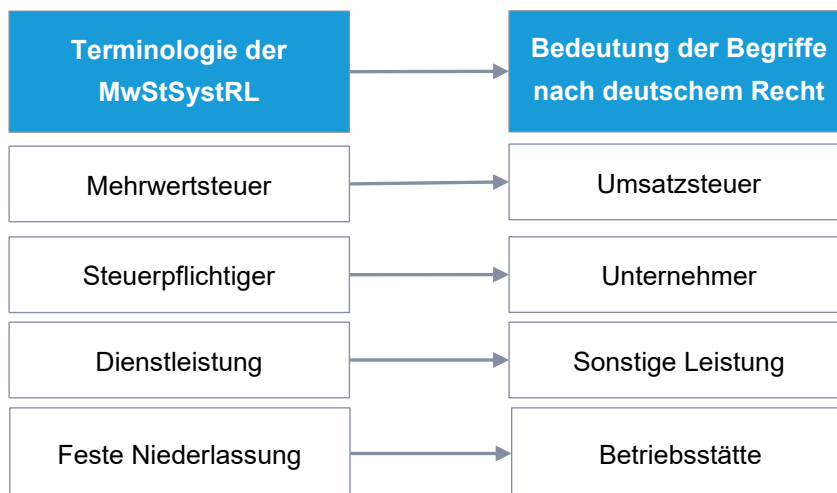
Auch wenn lediglich eine Bindungswirkung für die Verwaltung vorliegt, empfehlen wir im Regelfall, dass Sie in der Lösung der Prüfungsklausur der Auffassung im UStAE folgen.

Sowohl das Primär- als auch Sekundärrecht der EU geht dem nationalen Recht vor. Daraus ergibt sich, dass nationale Bestimmungen, wie das deutsche Umsatzsteuergesetz, in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Unionsrechts ausgelegt und angewendet werden müssen. Diese Pflicht wird als **richtlinienkonforme Auslegung nationalen Rechts** bezeichnet und wird vom Europäischen Gerichtshof in ständiger Rechtsprechung aus Art. 4 Abs. 3 EUV iVm. Art. 288 Abs. 3 AEUV abgeleitet.



HINWEIS

Bei der Betrachtung des Unionsrechts muss darauf geachtet werden, dass sich aufgrund der richtlinienkonformen Auslegung unterschiedliche Begrifflichkeiten inhaltlich entsprechen.



Zudem schreibt Art. 291 Abs. 1 AEUV vor, dass die Mitgliedstaaten alle „zur Durchführung der verbindlichen Rechtsakte der Union erforderlichen Maßnahmen nach innerstaatlichem Recht“ ergreifen müssen. Ist eine richtlinienkonforme Auslegung nicht möglich, da die Richtlinie nicht, verspätet oder fehlerhaft in nationales Recht umgesetzt wurde, kann diesen Richtlinien **unmittelbare nationale Wirkung** zugesprochen werden. Hierfür müssen vier Voraussetzungen kumulativ vorliegen:

1. Nicht bzw. nicht frist- oder ordnungsgemäße Umsetzung in nationales Recht.
2. Die Richtlinie begründet einen Anspruch gegenüber dem Staat.
3. Die Richtlinie ist hinreichend genau und eindeutig.
4. Die Richtlinie ist inhaltlich unbedingt, unterliegt also keinem Vorbehalt oder einer Bedingung.

Sind diese Voraussetzungen gegeben, ist es dem Steuerpflichtigen möglich, sich auf die für ihn jeweils günstigere Regelung – Richtlinienbestimmung oder innerstaatliches Recht – zu berufen. Im Ergebnis steht dem Steuerpflichtigen damit ein Wahlrecht zu, ob er das nationale Recht oder das Unionsrecht auf sich angewendet wissen möchte.

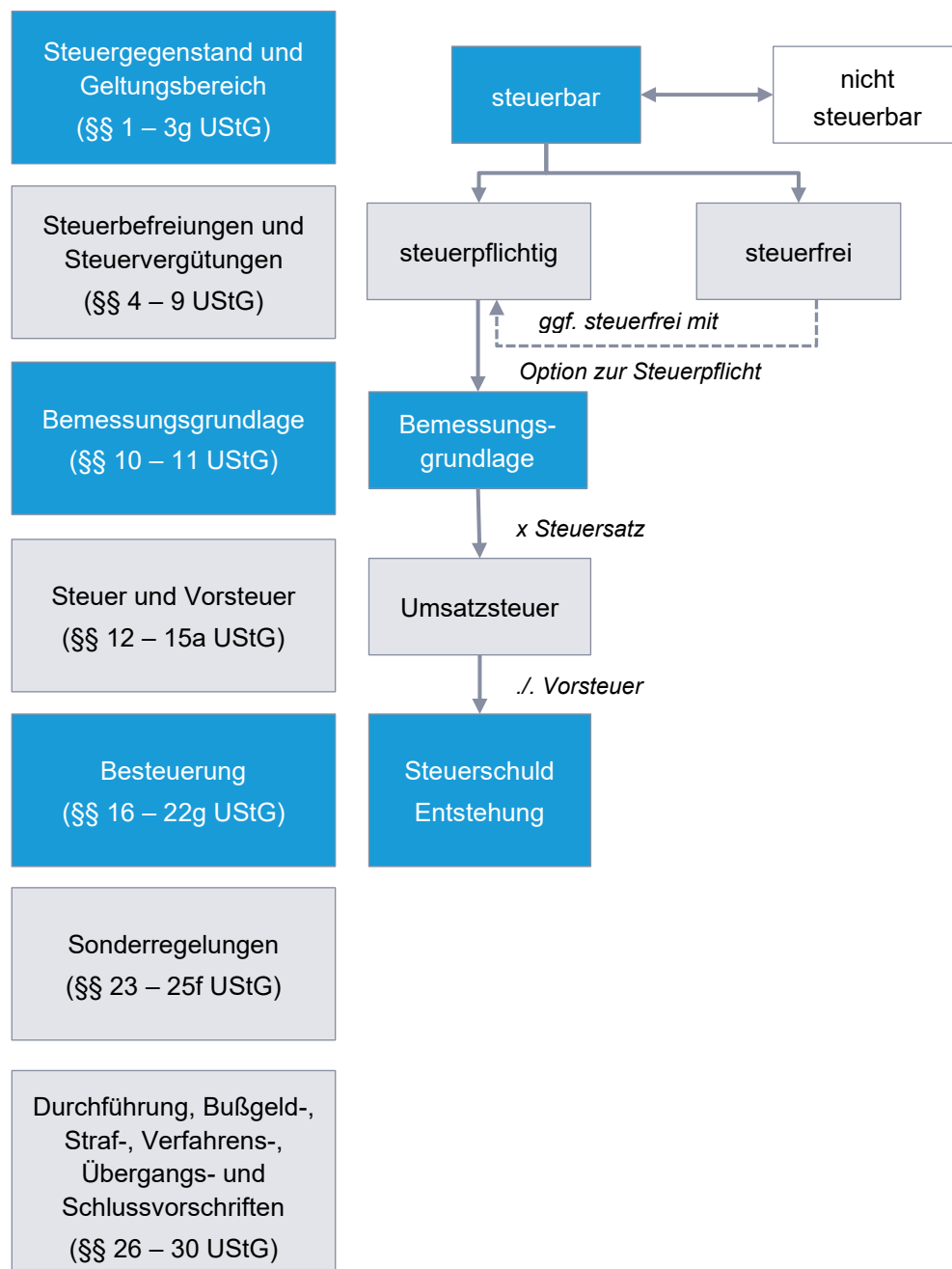
Die nationale Regelung wird also nicht unanwendbar oder sogar nichtig. Die Verwaltung kann hingegen eine Richtlinienbestimmung zu Ungunsten des Unternehmers nicht unmittelbar anwenden.



Wird seitens des EuGH eine nationale Regelung als unionsrechtswidrig eingestuft, ergibt sich hieraus weder die Verpflichtung zur Aufhebung der nationalen Regelung oder zur Erklärung der Regelung als rechtswidrig noch zur Abschaffung dieser Regelung. Der Mitgliedstaat muss jedoch Maßnahmen ergreifen, die sich nach dem Urteil ergeben.

4. Systematik des Umsatzsteuergesetzes

Das Umsatzsteuergesetz ist zunächst sehr systematisch aufgebaut, weshalb man sich zur Prüfung eines Sachverhaltes an der Reihenfolge der Paragraphen „entlanghangeln“ kann. Nachfolgendes Schaubild verdeutlicht die Systematik, die sich auch in der Prüfung umsatzsteuerlicher Sachverhalte widerspiegelt.



III. DAS STEUEROBJEKT DER UMSATZSTEUER

1. Steuerbarkeit

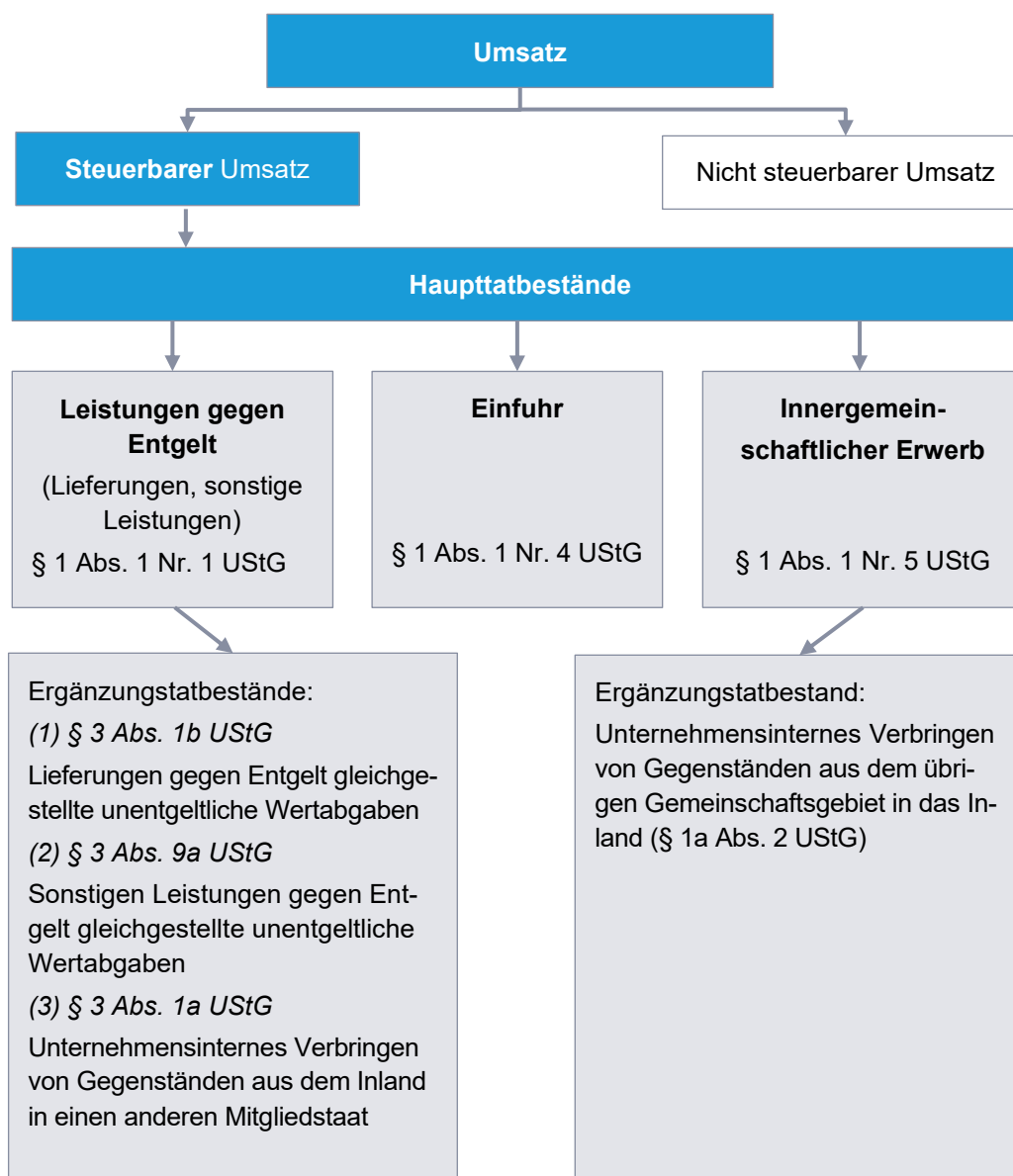
1.1 Drei Haupttatbestände

Das Steuerobjekt der Umsatzsteuer gibt Auskunft darüber, **was steuerbar ist**. Eine abschließende Aufzählung der drei Haupttatbestände steuerbarer Umsätze enthält § 1 Abs. 1 UStG.



HINWEIS

Ein steuerbarer Umsatz liegt vor, wenn die Merkmale eines Umsatzsteuertatbestands erfüllt sind. Ist ein Umsatz nicht steuerbar, ist der sachliche Anwendungsbereich des Umsatzsteuergesetzes nicht eröffnet. Dabei ist es gleich, warum keine Steuerbarkeit gegeben ist (zB. Leistungsort im Ausland, kein Leistungsaustausch, kein unternehmerisches Handeln, nicht steuerbare Geschäftsveräußerung). Nur, wenn ein Umsatz steuerbar ist, ist weiter zu prüfen, ob er steuerpflichtig oder steuerfrei ist. In der Prüfung wird von Ihnen zudem meist eine Prüfung der Bemessungsgrundlage nur verlangt, wenn ein steuerpflichtiger Umsatz vorliegt.





Nicht steuerbar sind zum einen Umsätze, die eine der Voraussetzungen für einen steuerbaren Umsatz nicht erfüllen (zB. Leistungsort im Ausland, kein unternehmerisches Handeln, kein Leistungsaustausch) sowie zum anderen alle Umsätze im Rahmen einer Geschäftsveräußerung (im Ganzen) an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen (§ 1 Abs. 1a Satz 1 UStG).

Der wichtigste Tatbestand ist der **Leistungstatbestand**. Die steuerbare Leistung ist gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG dadurch gekennzeichnet, dass sie ein „Unternehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausführt.“ Die Untergliederung der Leistung in Lieferungen (§ 3 Abs. 1 UStG) und sonstige Leistungen (§ 3 Abs. 9 UStG) ist vornehmlich im Hinblick auf den Leistungsort sowie die Anwendung von Steuerbefreiungs- und -ermäßigungsvorschriften von Bedeutung.

Als Ergänzungstatbestand zu den Leistungen gegen Entgelt fingiert § 3 Abs. 1b und Abs. 9a UStG bestimmte **unentgeltliche Wertabgaben** für unternehmensfremde Zwecke ebenfalls als steuerbaren Umsatz. Ziel dieser Fiktion ist die steuerliche Erfassung jedes Endverbrauchs – auch des unentgeltlichen Endverbrauchs durch den Unternehmer für eigene private bzw. nicht unternehmerische Zwecke oder den privaten Bedarf seines Personals zur Gleichstellung mit dem Verbrauch durch Privatpersonen.

► **Beispiel 1:**

Der Juwelier J aus Saarbrücken schenkt seiner Tochter zu ihrer Hochzeit ein Schmuckstück seines Sortiments. Erbringt J einen steuerbaren Umsatz?

► **Lösung:**

J entnimmt ein Schmuckstück aus seinem Unternehmen, um es seiner Tochter zu schenken. Eine Lieferung liegt zwar vor, es mangelt aber an einem Entgelt. Der Zweck der Entnahme liegt außerhalb seines Unternehmens. J tätigt damit fiktiv eine entgeltliche Lieferung gemäß § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG. Ein steuerbarer Umsatz nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG liegt vor.

► **Beispiel 2:**

Steuerberater S hat sich einen Firmenwagen angeschafft. Die zutreffend in der Rechnung ausgewiesene Umsatzsteuer hat er in voller Höhe als Vorsteuer abgezogen. S nutzt den PKW sowohl für unternehmerische als auch für private Fahrten. Handelt es sich um einen steuerbaren Umsatz?

► **Lösung:**

Es mangelt an einem Leistungsaustausch zwischen zwei Personen. S verwendet den PKW, als einen, dem Unternehmen zugeordneten Gegenstand, der bei Bezug zum Vorsteuerabzug berechtigt hat, für Zwecke, die außerhalb des Unternehmens liegen. Nach § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG wird diese Nutzung einer sonstigen Leistung gegen Entgelt gleichgestellt. Ein steuerbarer Umsatz nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG liegt vor.

Vor dem Hintergrund des wachsenden grenzüberschreitenden Warenverkehrs wurden die steuerbaren Tatbestände der **Einfuhr** (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 UStG) sowie des **innergemeinschaftlichen Erwerbs** (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 UStG) in das Umsatzsteuergesetz aufgenommen. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass alle im Inland angebotenen Waren der gleichen Steuerbelastung unterliegen. Deshalb werden eingeführte Gegenstände mit dem inländischen Steuersatz belastet. Hierdurch sollen Wettbewerbsverzerrungen vermieden werden. Beide Tatbestände greifen nur für grenzüberschreitende Lieferungen bzw. Sachverhalte.

Die **Einfuhr** von Gegenständen aus dem Drittland in das Inland (oder in die österreichischen Gebiete Jungholz und Mittelberg), welche atypischerweise auch von einem Nichtunternehmer bewirkt werden kann, unterliegt der Einfuhrumsatzsteuer. Art. 30 Abs. 1 MwStSystRL definiert die Einfuhr wie folgt: „Als „Einfuhr eines Gegenstands“ gilt die Verbringung eines Gegenstands, der sich nicht im freien Verkehr [...] befindet, in die Gemeinschaft.“

Zusätzlich muss die Überführung zum freien Verkehr erfolgen und die Ware darf sich nicht in einem zollrechtlichen besonderen Verfahren (zB. Versandverfahren, bei dem weder Einfuhrabgaben erhoben noch handelspolitische Maßnahmen angewendet werden) befinden. Durch die Überführung zum freien Verkehr wird aus einer Nichtunionsware eine Unionsware, die den inländischen Waren gleichsteht.

Die Einfuhrumsatzsteuer wird gemäß § 21 Abs. 1 UStG den Verbrauchsteuern im Sinne der Abgabenordnung zugerechnet. Es gelten gemäß § 21 Abs. 2 UStG die Vorschriften des Zollrechts. Ihre Erhebung und Verwaltung erfolgt zusammen mit den übrigen Zollabgaben durch die Zollbehörden. Spiegelbildlich gilt in Deutschland und in den meisten anderen Staaten die steuerliche Freistellung der Ausfuhrumsätze (§ 4 Nr. 1 Buchst. a UStG iVm. § 6 UStG) unter Gewährung des Vorsteuerabzugs (§ 15 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. a UStG), um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden.



HINWEIS

Eine einfuhrumsatzsteuerliche Prüfung wird von Ihnen in der Steuerberaterprüfung üblicherweise nicht verlangt.

Der **innergemeinschaftliche Erwerb** im Inland gegen Entgelt bildet den dritten steuerbaren Haupttatbestand. Beim Handel mit dem übrigen Gemeinschaftsgebiet wird zwischen Leistungen von Unternehmern an Unternehmer (B2B) und Leistungen zwischen Unternehmern und Endverbrauchern (B2C) unterschieden. Dabei wird grundsätzlich das Bestimmungslandprinzip verfolgt, so dass der Staat, in dem der Endverbrauch stattfindet, das Besteuerungsrecht erhält. Notwendig wurde diese Unterscheidung durch den Wegfall der Binnengrenzen im europäischen Binnenmarkt (Art. 26 AEUV), der die Erhebung der Umsatzsteuer bei Grenzüberschreitung erschwert. Beim zwischenunternehmerischen Warenverkehr (**B2B**) wird die Lieferung im Ursprungsland als **innergemeinschaftliche Lieferung** (§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG, § 6a UStG) **steuerfrei** gestellt und beim **Erwerber im Bestimmungsland** durch den **innergemeinschaftlichen Erwerb** (§ 1a UStG) erhoben. Die innergemeinschaftliche Lieferung ersetzt damit die Ausfuhr, der innergemeinschaftliche Erwerb die Einfuhr des Drittlandswarenverkehrs. Wird die Ware an den Endverbraucher als natürliche Person (**B2C**) versendet, erfolgt die Besteuerung, ggf. bei Überschreiten gewisser Umsatzschwellen, ebenfalls im Bestimmungsland (§ 3c UStG). Ziel dieser Schwelle ist die verfahrenstechnische Entlastung kleinerer Unternehmen, die auf die Anwendung dieser Regelung jedoch auch freiwillig verzichten können. Der **Lieferer** muss sich, sofern er nicht vom besonderen Besteuerungsverfahren der einzigen Anlaufstelle, sog. **One-Stop-Shop-Verfahren** Gebrauch macht, grds. **im Bestimmungsland registrieren** lassen, um die Steuer dort zu deklarieren und abzuführen.

► Beispiel:

Unternehmer U (Regelversteuerter) in Saarbrücken erwirbt eine Ware beim Großhändler G aus Italien. Prüfen Sie, ob es sich um einen steuerbaren Umsatz handelt.

► Lösung:

Es liegt ein innergemeinschaftlicher Erwerb vor, da U Waren im übrigen Gemeinschaftsgebiet (Italien) erwirbt und diese von dort in das Inland gelangen (§ 1a Abs. 1 UStG). Dieser innergemeinschaftliche Erwerb ist im Inland (§ 3d Satz 1 UStG) steuerbar (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 UStG).

Auch das **innergemeinschaftliche Verbringen** durch einen Unternehmer zu seiner eigenen Verfügung und nicht nur vorübergehenden Verwendung wird gemäß § 1a Abs. 2 UStG dem innergemeinschaftlichen Erwerb gleichgestellt und somit als steuerbar fingiert. Der Unternehmer gilt im Ursprungsland als Lieferer und gleichzeitig im Bestimmungsland als Erwerber.

Einzelheiten der Grundlagen zur Umsatzsteuer bei grenzüberschreitendem Bezug entnehmen Sie bitte dem Lehrbrief USt 02.



1.2 Grundfall: Steuerbare Leistungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG

Eine steuerbare Leistung (Lieferung nach § 3 Abs. 1 UStG oder sonstige Leistung nach § 3 Abs. 9 UStG) iSd. § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG muss **von einem Unternehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens** ausgeführt werden.

Die einzelnen Voraussetzungen werden im Folgenden genauer betrachtet.

1.2.1 Begriff der Leistung

Bei der Auslegung des Begriffs der **Leistung** lehnt sich das Umsatzsteuergesetz an das Bürgerliche Recht (§ 241 BGB) an, verengt dieses Verständnis jedoch auf **Leistungen im wirtschaftlichen Sinne**. Eine Leistung kann damit in einem positiven Verhalten (**Tun**), einem negativen Verhalten (**Unterlassen**) oder in einem **Dulden** (zB. Gewährenlassen einer fremden Tätigkeit) bestehen. Ob das der Leistung zugrundeliegende zivilrechtliche Verpflichtungs- und/oder Erfüllungsgeschäft gesetzeswidrig, sittenwidrig oder sonst unwirksam ist, ist nach § 40 AO und § 41 Abs. 1 AO für die Besteuerung irrelevant, solange die Leistung **tatsächlich erbracht** wurde.

1.2.1.1 Die Lieferung

Die **Lieferung** ist in § 3 Abs. 1 UStG definiert als Leistung, durch die der Unternehmer (oder in dessen Auftrag ein Dritter) den Abnehmer (oder in dessen Auftrag einen Dritten) befähigt, im eigenen Namen über einen Gegenstand zu verfügen. Zentrale Merkmale der Lieferung sind demnach:

- Ein Gegenstand und
- die **Verschaffung der Verfügungsmacht** an einem solchen Gegenstand.

Der Begriff des **Gegenstandes** wird für das Umsatzsteuerrecht nicht gesondert definiert. Es fallen hierunter alle **körperlichen** Gegenstände, mithin

- Sachen nach § 90 BGB
- Tiere nach § 90a BGB
- Sachgesamtheiten als Zusammenfassung mehrerer selbstständiger Gegenstände zu einem wirtschaftlich einheitlichen Verkehrsgut

sowie **nichtkörperliche** Wirtschaftsgüter, die im Wirtschaftsverkehr wie Sachen behandelt werden (zB. Elektrizität, Wärme, Wasserkraft, Abschn. 3.1 Abs. 1 Satz 2 UStAE).

Nicht zu den Lieferungen gehört grundsätzlich die Übertragung von Rechten (Abschn. 3.1 Abs. 1 Satz 6 UStAE). Insoweit handelt es sich um sonstige Leistungen. Werden diese Rechte in Gegenständen verkörpert (zB. Eintrittsrecht durch Eintrittskarte) oder in Leistungen gegenständlich festgehalten (zB. Bauzeichnungen eines Architekten), ist zur Abgrenzung zwischen Lieferung und sonstiger Leistung ausschlaggebend, ob das wirtschaftliche Interesse an dem Gegenstand selbst oder an dem darin verbrieften Recht überwiegt.

Die **Verschaffung der Verfügungsmacht** ist durch die unbedingte, endgültige und gewollte Übertragung der Substanz, des Wertes und des Ertrages an dem betreffenden Gegenstand gekennzeichnet (Abschn. 3.1 Abs. 2 Satz 1 UStAE). Dadurch steht der Liefergegenstand dem Abnehmer faktisch zur Nutzung und Veräußerung zur Verfügung, so dass er die tatsächliche Sachherrschaft über ihn ausüben kann. Diese deutsche Auslegung entspricht der unionsrechtlichen Definition in Art. 14 Abs. 1 MwStSystRL, in der von der Befähigung gesprochen wird, über einen körperlichen Gegenstand zu verfügen.

Der **Diebstahl** von Waren, durch den der Dieb zwar ebenfalls Verfügungsmacht an den Waren erhält, führt jedoch nicht zu einer Lieferung im umsatzsteuerlichen Sinne, da ihm keine Gegenleistung gegenübersteht und die Verfügungsmacht nicht willentlich verschafft wurde. Der (Weiter-) Verkauf gestohlener Ware durch einen Dieb kann jedoch eine umsatzsteuerbare Lieferung darstellen.

Der Übergang der Verfügungsmacht geht regelmäßig – nicht aber notwendigerweise – mit der bürgerlich-rechtlichen Eigentumsübertragung einher (Abschn. 3.1 Abs. 2 Satz 5 UStAE). Problematisch sind damit die Fälle, in denen sich die wirtschaftliche und die rechtliche Eigentumsübertragung nicht entsprechen. So liegt beispielsweise beim Eigentumsvorbehalt eine Lieferung im umsatzsteuerlichen Sinne vor, wohingegen bei der Verpfändung oder der Sicherungsübereignung eine Lieferung im umsatzsteuerlichen Sinne ausscheidet.

► **Beispiel:**

Der Rechtsanwalt R verkauft dem Jurastudenten J einen gebrauchten Palandt, Kommentar zum BGB, für 32 €. Erbringt R eine Lieferung?

► **Lösung:**

R verschafft als Unternehmer dem Studenten J gegen Entgelt die Verfügungsmacht über einen Gegenstand, so dass eine Lieferung vorliegt (§ 3 Abs. 1 UStG).

Die Lieferung kennt einige **Sonderfälle**:

- § 3 Abs. 3 UStG: **Kommissionsgeschäft** (§ 383 HGB)
Obwohl zivilrechtlich eine Besorgungsleistung vorliegt, wird umsatzsteuerlich eine Lieferung zwischen dem Kommittenten (Auftraggeber) und dem Kommissionär (Auftragnehmer) fingiert.
- § 3 Abs. 4 UStG: **Werklieferung**
Übernimmt der Unternehmer die Be- oder Verarbeitung eines fremden Gegenstandes und verwendet er dabei selbst beschaffte Stoffe, die nicht nur Zutaten oder sonstige Nebensachen darstellen (Hauptstoffe), liegt eine Lieferung vor (Abgrenzung zur Werkleistung, su.).
- § 3 Abs. 5 UStG: **Gehaltslieferung**
Gibt der Abnehmer dem Lieferer die Nebenerzeugnisse oder Abfälle, die bei der Be- oder Verarbeitung des ihm übergebenen Gegenstands entstanden sind, zurück, beschränkt sich die Lieferung auf den Gehalt des Gegenstands an den Bestandteilen, die dem Abnehmer verbleiben.
- Abschn. 1.1 Abs. 4 UStAE:
 - **Rückgabe**: keine Lieferung (ggf. Berichtigung der vorherigen Lieferung)
 - **Rücklieferung**: zwei einzeln zu betrachtende Lieferungen
 - **Umtausch**: Rückgabe mit Neulieferung (eine Lieferung)

1.2.1.2 Die sonstige Leistung

Die sonstige Leistung wird **negativ** als Leistung **definiert**, die keine Lieferung ist (§ 3 Abs. 9 Satz 1 UStG). Obwohl das Unionsrecht in Art. 24 Abs. 1 MwStSystRL den Begriff der „Dienstleistungen“ in Abgrenzung zu den Lieferungen verwendet, entsprechen sich die Begriffe der sonstigen Leistung und der Dienstleistung inhaltlich. Von einer expliziten gesetzlichen Bestimmung der sonstigen Leistungen wurde sowohl im Umsatzsteuergesetz als auch in der MwStSystRL abgesehen, um den Anwendungsbereich möglichst weit zu fassen. Damit ist jede Leistung im wirtschaftlichen Sinn entweder eine Lieferung oder eine sonstige Leistung.

► **Beispiel:**

Der Steuerberater S berät den Rechtsanwalt R und stellt ihm dafür 1.190 € in Rechnung. Liegt eine Lieferung oder eine sonstige Leistung vor?

► **Lösung:**

S verschafft R durch die Beratungsleistung keine Verfügungsmacht an einem Gegenstand. Damit liegt eine sonstige Leistung vor (§ 3 Abs. 1, Abs. 9 UStG).



Auch bei der sonstigen Leistung gibt es **Sonderfälle**:

- **Werkleistung** (Abschn. 3.8 Abs. 1 Satz 3 UStAE)
Der Unternehmer übernimmt die Be- oder Verarbeitung eines Gegenstandes und verwendet keine selbst beschafften Stoffe, sondern nur Stoffe, die Zutaten bzw. Nebensachen darstellen (Gegenteil: Werklieferung).
- § 3 Abs. 11 UStG: **Dienstleistungskommission**
Obwohl zivilrechtlich eine Geschäftsbesorgungsleistung vorliegt, wird umsatzsteuerlich eine Leistungskette fingiert (ähnlich der Lieferkommission).
- **Restaurationsleistung** (in Abgrenzung zur Speisenslieferung)
Bei der Abgabe von Speisen und Getränken, liegt eine sonstige Leistung vor, wenn die Dienstleistungsmerkmale (zur Verfügungstellung von Verzehreinrichtungen; Servieren von Speisen durch Personal; Nutzungsüberlassung von Geschirr; Reinigung/Entsorgung überlassener Gegenstände) qualitativ überwiegen („**zum Hieressen**“). Ansonsten handelt es sich um eine Lieferung („**zum Mitnehmen**“).

1.2.1.3 Grundsatz der Einheitlichkeit der Leistung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Grundsatz der Einheitlichkeit der Leistung – v10250

Die Mehrzahl aller Leistungen bestehen aus mehreren Handlungen oder Elementen. Ob diese einheitlich oder jeweils gesondert für sich umsatzsteuerlich zu würdigen sind, bestimmt sich nach dem Grundsatz der Einheitlichkeit der Leistung.

Grundsätzlich ist jede Leistung in ihre einzelnen Bestandteile aufzuteilen und diese sind **selbstständig** als Lieferungen bzw. sonstige Leistungen zu qualifizieren.

Geben die einzelnen Leistungselemente durch Bündelung ihre Eigenständigkeit jedoch auf, so dass sie ein untrennbares Ganzes darstellen, werden sie zu einem einheitlichen **Leistungsbündel** (sog. komplexe Leistung). Dieses darf nicht künstlich in seine einzelnen Elemente aufgespalten werden (Abschn. 3.10 Abs. 3 Satz 1 UStAE). Maßgeblich für die Beurteilung ist die Sicht des Durchschnittsverbrauchers. Dabei ist das Element für die Qualifizierung der gesamten Leistung ausschlaggebend, dessen wirtschaftlicher Gehalt überwiegt (sog. Geprägleistung). Besteht der wirtschaftliche Gehalt der Leistung in einer Lieferung, so ist die gesamte Leistung als Lieferung zu qualifizieren, ungeachtet dessen, dass sie weiterhin Elemente einer wirtschaftlich unselbstständigen sonstigen Leistung beinhaltet (und umgekehrt).

▶ **Beispiel:**

Ein Restaurant bietet ein Candle-Light-Dinner an.

▶ **Lösung:**

Die beiden Leistungen „Speisenslieferung“ und „Restaurantservice“ werden zusammen angeboten. Eine Trennung wäre wirklichkeitsfremd und künstlich. Es handelt sich um eine einheitliche Restaurationsleistung, die auch Lieferelemente beinhaltet.

Ist die Leistung grundsätzlich trennbar, kann dennoch eine einheitliche Beurteilung geboten sein, wenn die Leistungselemente in einem **Haupt- und Nebenleistungsverhältnis** zueinander stehen. Nebenleistungen haben keinen eigenen Zweck für den Leistungsempfänger, sondern stellen lediglich das Mittel zur optimalen Inanspruchnahme der Hauptleistung dar. Sie teilen das umsatzsteuerliche Schicksal der Hauptleistung (Abschn. 3.10 Abs. 5 Satz 1 UStAE).

Auf die gesamte Leistung (unabhängig von den eigentlich für die Nebenleistung geltenden Bestimmungen) ist somit grundsätzlich die Steuerbarkeit, Steuerpflicht und der Steuersatz der Hauptleistung anzuwenden.

1.2.2 Leistungsaustausch: Voraussetzung „gegen Entgelt“

Eine steuerbare Leistung muss grundsätzlich **gegen Entgelt** erbracht werden (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 UStG). Damit wird ein sog. **Leistungsaustausch** vorausgesetzt. Dieser liegt vor, wenn

- mindestens zwei Beteiligte (Leistender und Leistungsempfänger)
- Leistung und Gegenleistung in einem wechselseitigen unmittelbaren Zusammenhang austauschen.

Eine Finalität, dass die Leistung erbracht werden muss, um eine Gegenleistung zu erhalten ist nicht erforderlich. Es wird nur gefordert, dass ein Rechtsverhältnis zwischen Leistungserbringer und -empfänger bestehen muss, in dessen Rahmen gegenseitige Leistungen ausgetauscht werden (Kausalität). So können auch freiwillige Zahlungen im Zusammenhang mit einer Leistung der Umsatzsteuer unterliegen.

Die Angemessenheit der Gegenleistung hat grundsätzlich keine Bedeutung. Lediglich in den Fällen der Mindestbemessungsgrundlage, sofern enge Beziehungen zwischen Leistendem und Leistungsempfänger bestehen, muss die Höhe der Gegenleistung einer Überprüfung standhalten, in dem sie sich am fiktiven Entgelt für unentgeltliche Abgaben messen lassen muss und zumindest kostendeckend sein muss (§ 10 Abs. 5 UStG).

Schließlich kann die Form der Gegenleistung variieren: Geld als Entgelt stellt zweifelsohne den Regelfall dar, während aber auch eine Lieferung (Tausch) oder eine sonstige Leistung (tauschähnlicher Umsatz) möglich sind (§ 3 Abs. 12 UStG).

1.2.3 Handeln als Unternehmer im Rahmen des Unternehmens

Die Leistungen müssen von einem **Unternehmer im Rahmen seines Unternehmens** ausgeführt werden. Dabei unterliegen

- **Grundgeschäfte** (die typischen unternehmerischen Tätigkeiten)
- **Nebengeschäfte** (im Zusammenhang mit dem Grundgeschäft stehende Geschäfte, bei denen der Unternehmer seine Kenntnisse und Erfahrungen nutzt) sowie
- **Hilfsgeschäfte** (einmalige Vorgänge, die keinen Bezug zum Grundgeschäft haben, jedoch üblicherweise im Unternehmen vorkommen)

eines Unternehmers der Besteuerung. Von der Umsatzbesteuerung ausgeschlossen sind Leistungen eines Unternehmers, die er außerhalb seines Unternehmens ausführt. Das Tatbestandsmerkmal „im Rahmen des Unternehmens“ (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 UStG) korrespondiert mit dem Erfordernis des Leistungsbezugs (bei der Vorsteuerabzugsberechtigung) „für sein Unternehmen“ (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 UStG).

1.3 Ortsbestimmung: Voraussetzung „im Inland“

Vorgänge gelten als **im Inland** ausgeführt, sofern die Ortsbestimmungsregeln der §§ 3 – 3g UStG das Inland als Ort der Leistung klassifizieren. Die Ansässigkeit des Leistenden spielt hierbei meist keine unmittelbare Rolle (§ 1 Abs. 2 Satz 3 UStG), kann jedoch in bestimmten Fällen, insbesondere bei sonstigen Leistungen (§ 3a UStG) bedeutsam werden.



HINWEIS

Da im reinen Inlandsfall alle Leistungen im Inland steuerbar und grundsätzlich auch steuerpflichtig sind, kommt der Bestimmung des Leistungsortes nur im **grenzüberschreitenden** Verkehr erhöhte Bedeutung zu.

1.3.1 Ortsbestimmung bei Lieferungen

Ausschließlich Leistungen, die nach den Ortsbestimmungsregeln der §§ 3 – 3g UStG als im Inland erbracht gelten, sind in Deutschland umsatzsteuerbar (§ 1 Abs. 1 Satz 1 UStG).

Zur Bestimmung des **Lieferortes** (§ 3 Abs. 5a UStG) muss zwischen zwei Fällen unterschieden werden:

- Lieferungen mit Warenbewegung und
- Lieferungen ohne Warenbewegung.

Für Lieferungen mit Warenbewegung (sog. **bewegte Lieferung**) bestimmt sich der Ort grds. danach, wo sich der Gegenstand zu Beginn der Beförderung (Fortbewegung des Gegenstandes durch das liefernde Unternehmen oder den Abnehmer selbst; § 3 Abs. 6 Satz 4 UStG) bzw. Versendung (Beauftragung eines Dritten zum Transport; § 3 Abs. 6 Satz 3 UStG) befindet (§ 3 Abs. 6 Satz 1 UStG).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Leistungsort bewegter Lieferungen – v10312

Für **ruhende Lieferungen** (insbesondere Grundstückslieferungen) gilt als Lieferort der Ort, an dem sich der Gegenstand zum Zeitpunkt der Verschaffung der Verfügungsmacht befindet (§ 3 Abs. 7 Satz 1 UStG).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Leistungsort ruhender Lieferungen – v10270

Von diesen Grundregeln ist der Sonderfall des **Reihengeschäfts** zu unterscheiden. Hier schließen mehrere (mind. zwei) Unternehmer Verträge über die Lieferung desselben Gegenstandes ab, wobei der Gegenstand tatsächlich direkt vom ersten Lieferer zum letzten Abnehmer gelangt (§ 3 Abs. 6a Satz 1 UStG). Diese einheitliche Warenbewegung kann nur einer der Lieferungen in der Reihe zugeordnet werden. Die anderen Lieferungen sind sämtlich ruhende Lieferungen. Die Zuordnung der bewegten Lieferung hängt davon ab, ob der erste Unternehmer, ein mittlerer Unternehmer (sog. Zwischenhändler) oder der Abnehmer die Beförderung bzw. Versendung veranlasst. Die einzelnen Fälle werden in § 3 Abs. 6a Satz 2 ff. UStG näher genannt.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Reihengeschäft – v11322

Da Reihengeschäfte insbesondere bei grenzüberschreitendem Warentransport von Bedeutung sind, entnehmen Sie Einzelheiten bitte den Lehrbriefen USt 02 und USt 12, die sich grenzüberschreitenden Sachverhalten widmen.

1.3.2 Ortsbestimmung bei sonstigen Leistungen

§ 3a Abs. 1 UStG und § 3a Abs. 2 UStG stellen die Grundregelungen für den Ort sonstiger Leistungen je nach Eigenschaft des und Verwendung beim Leistungsempfänger dar.

Nach **§ 3a Abs. 1 Satz 1 UStG** gilt der Ort, von dem aus der leistende Unternehmer sein Unternehmen betreibt (**Sitzortprinzip**) grundsätzlich als Leistungsort für Leistungen an

- Nichtunternehmer,
- Unternehmer, die die Leistung nicht für ihr Unternehmen beziehen und keine juristischen Personen sind,
- unternehmerisch oder nicht unternehmerisch tätige juristische Personen, die die Leistung für den privaten Bedarf des Personals beziehen oder
- nicht unternehmerisch tätige juristische Personen, die keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer besitzen.

Wird die Leistung von einer Betriebsstätte des leistenden Unternehmens ausgeführt, ist diese maßgeblich (§ 3a Abs. 1 Satz 2 UStG).

Demgegenüber gilt nach **§ 3a Abs. 2 Satz 1 UStG** bei sonstigen Leistungen an

- Unternehmer, die im Rahmen ihres Unternehmens handeln,
- nicht unternehmerisch tätige juristische Personen, die eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer besitzen oder
- unternehmerisch oder nicht unternehmerisch tätige juristische Personen, die die Leistung nicht für den privaten Bedarf des Personals, sondern für den unternehmerischen oder nicht-unternehmerischen Bereich beziehen,

greift grundsätzlich der Ort, von dem aus der Leistungsempfänger sein Unternehmen betreibt (**Empfängerortprinzip**) als Leistungsort. Bei Erbringung der Leistung für eine Betriebsstätte des Unternehmens gilt diese gemäß § 3a Abs. 2 Satz 2 UStG als Leistungsort.

Jedoch kennt § 3a Abs. 3 ff. UStG vielfältige Ausnahmen von diesen Grundregeln, die vorrangig anzuwenden sind (Abschn. 3a.2 Abs. 1 Satz 2 UStAE). Soweit eine **Sonderregelung** (§ 3a Abs. 3 – Abs. 8 UStG, § 3b UStG und § 3e UStG UStG) vorliegt, geht diese der Anwendung der Grundregel vor. Insbesondere für Leistungen an **Nichtunternehmer** und diesen gleichgestellte Empfänger besteht eine Vielzahl dieser Sonderregelungen, so dass die eigentliche Grundregel in § 3a Abs. 1 UStG nahezu zur Ausnahmeregelung wird. Bei den Sonderregelungen für sonstige Leistungen wird nicht nur zwischen dem Leistungsempfänger und dessen Verwendung, sondern auch zwischen Leistungen im Gemeinschaftsgebiet (§ 3a Abs. 3 und Abs. 5 UStG) und Leistungen mit Bezug zum Drittlandsgebiet (§ 3a Abs. 4 – 8 UStG) differenziert. Weitere Regelungen finden sich in § 3b UStG (Beförderungsleistungen) und § 3e UStG (bestimmte Restaurationsleistungen).

Für die Ortsbestimmung sind nur die Umstände zu dem **Zeitpunkt** zu berücksichtigen, zu dem der Steuertatbestand eintritt, die Umsatzsteuer also entsteht. Jede spätere Änderung des Verwendungszwecks wirkt sich (sofern keine missbräuchliche Ausnutzung vorliegt) nicht auf die Bestimmung des Leistungsortes aus (Abschn. 3a.1 Abs. 1 Satz 1 Alternative 2 UStAE).

Zur Anwendung des § 3a Abs. 2 Satz 1 UStG muss die Leistung regelmäßig **durch einen Unternehmer für dessen Unternehmen** bezogen werden. Bestimmend für den Unternehmerbegriff ist § 2 UStG, weshalb die darin enthaltene Definition der unternehmerischen Tätigkeit als Auslegungs- und Interpretationshilfe herangezogen werden kann. Jedoch fehlt eine Regelung, wie der Nachweis der Unternehmereigenschaft zu führen ist.

Durch Art. 18 Abs. 1 Buchst. a MwStVO ist für den **EU-Fall** einheitlich vorgeschrieben, dass von einer **Unternehmereigenschaft** ausgegangen werden kann, wenn der Leistungsempfänger seine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer mitgeteilt hat und der Leistungserbringer diese auf Gültigkeit und Zugehörigkeit zum Unternehmer geprüft hat. Die Überprüfung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer erfolgt durch das Bestätigungsverfahren nach § 18e UStG.



Wurde dem Leistungserbringer keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer mitgeteilt, so kann er davon ausgehen, dass der Leistungsempfänger Nichtunternehmer ist, sofern keine gegenteiligen Informationen vorliegen (Art. 18 Abs. 2 MwStVO).

Nicht ausreichend ist eine im Briefkopf oder in einer Gutschrift formularmäßig eingedruckte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Leistungsempfängers. Ausnahmsweise darf ein alternativer Nachweis der Unternehmereigenschaft erbracht werden, sofern der Leistungsempfänger eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer beantragt, aber noch nicht erhalten hat. In diesem Fall muss der Erbringer der sonstigen Leistung die Angaben des Leistungsempfängers mittels handelsüblichen Sicherheitsmaßnahmen in zumutbarem Umfang auf Richtigkeit überprüfen und zu dem Ergebnis gelangen, dass der Empfänger die notwendigen Voraussetzungen erfüllt (Art. 18 Abs. 1 Buchst. b MwStVO). Folglich wird vom Leistungserbringer nicht verlangt, dass er selbst aktiv wird und die notwendigen Nachweise erbringt, sondern es genügt, dass er die vom Leistungsempfänger zu erbringenden Nachweise auf Richtigkeit prüft.

Eine **Ausnahme** bilden nach Abschn. 3a.2 Abs. 11a UStAE sonstige Leistungen, die typischerweise gegenüber Nichtunternehmern ausgeführt werden. Hier genügt die Mitteilung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bzw. der Nachweis des Status als Unternehmer nicht, sondern es müssen weitere Nachweise, zB. eine schriftliche Erklärung des Leistungsempfängers, erbracht werden (Abschn. 3a.2 Abs. 11a Satz 1 – Satz 3 UStAE). Darunter befinden sich Leistungen wie der Nachhilfeunterricht, der Download von Filmen und Musik oder auch die Bereitstellung von Online-Nachrichten.

Sitzt der Leistungsempfänger im **Drittland** greift Art. 18 Abs. 3 MwStVO. Hier kommen als Nachweise in Frage:

- eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, sofern ihm diese aufgrund einer Tätigkeit innerhalb der EU erteilt wurde,
- eine Bescheinigung der zuständigen Steuerbehörde, wonach der Leistungsempfänger eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, die es ihm ermöglicht, eine Erstattung der Umsatzsteuer zu erhalten (Art. 18 Abs. 3 Buchst. a MwStVO) oder,
- wenn der Leistungsempfänger keine Bescheinigung besitzt, eine zur Identifizierung von Unternehmen verwendete Nummer oder ein anderer Nachweis, der dem Leistungserbringer die Überprüfung der Angaben in zumutbarem Umfang ermöglicht (zB. UID-Nr. in der Schweiz, Art. 18 Abs. 3 Buchst. b MwStVO).

2. Steuerbefreiung und Option zur Steuerpflicht

Grundsätzlich gilt jeder steuerbare Umsatz als umsatzsteuerpflichtig, vorausgesetzt, er ist nicht umsatzsteuerfrei. Um einen steuerbaren Umsatz von der Umsatzsteuer auszunehmen, gewähren §§ 4 ff. UStG zahlreiche **sachliche Steuerbefreiungen**, welche überwiegend auf sozial-, kultur- oder wirtschaftspolitischen Gründen beruhen. So sind ua. Bildungsleistungen, Leistungen des Gesundheitssektors, der Finanz- und Versicherungsbranche, Grundstücksvermietungen und -verkäufe und ehrenamtliche Tätigkeiten von der Umsatzsteuer befreit.

Da also nur ein steuerbarer Tatbestand steuerbefreit werden kann, sind die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 UStG immer vorrangig zu prüfen. Bereits bei Fehlen eines der Tatbestandsmerkmale scheidet eine Besteuerung von vornherein aus; eine Prüfung auf Steuerfreiheit erübrigt sich.

Die Steuerbefreiung bewirkt einerseits, dass **keine Umsatzsteuerschuld** entsteht, was zunächst vor allem verwaltungstechnische Vorteile für den Unternehmer mit sich bringt. Andererseits werden die Leistungen, die zur Ausführung umsatzsteuerbefreiter Umsätze bezogen werden, teilweise zum Nachteil des Unternehmers **vom Vorsteuerabzugsverfahren ganz oder teilweise ausgeschlossen** (§ 15 Abs. 2 UStG). Dadurch wird die gezahlte Umsatzsteuer auch zwischen Unternehmern weiterbelastet, die Belastung kumuliert sich, die Besteuerung des Mehrwerts wird auf der nächsten Stufe nachgeholt, was der Intention der umsatzsteuerlichen Belastungsneutralität zuwiderläuft.

Ausnahmen zu dieser systemwidrigen Belastung finden sich in § 15 Abs. 3 UStG, der den Ausschluss vom Vorsteuerabzug in bestimmten grenzüberschreitenden Fällen (§ 4 Nr. 1 – 7 (ohne Nr. 4) UStG) wieder rückgängig macht, um das Bestimmungslandprinzip zu gewährleisten.

Es handelt sich bei den Letztgenannten um **echte Befreiungen**, während bei Ausschluss des Vorsteuerabzugs von **unechten Befreiungen** gesprochen wird.

► **Beispiel:**

Der selbstständige Orthopäde O schafft sich ein neues Röntgengerät für 100.000 € zzgl. 19.000 € USt an.

► **Lösung:**

Ausgangsseitig erbringt O sonstige Leistungen (§ 3 Abs. 9 UStG), mit Ort im Inland (§ 3a Abs. 1 Satz 1 UStG). Seine steuerbaren Umsätze sind jedoch nach § 4 Nr. 14 Buchst. a UStG umsatzsteuerfrei. Im Gegenzug wird ihm nach § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG der Vorsteuerabzug aus der Anschaffung des Röntgengeräts versagt. Die in § 15 Abs. 3 UStG geregelten Gegenausnahmen greifen nicht.

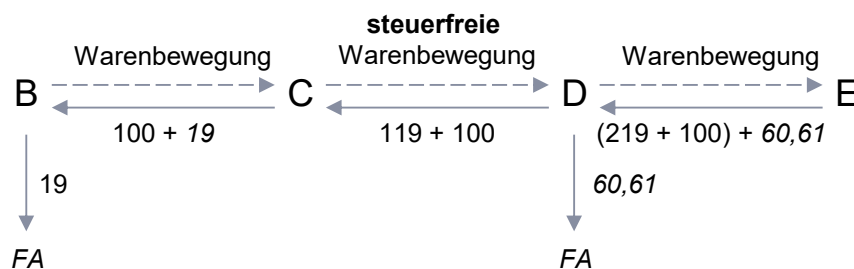
Da durch die Versagung des Vorsteuerabzugs eine Kumulationswirkung entstehen kann, die zu Wettbewerbsnachteilen führt, erlaubt § 9 UStG dem Unternehmer in bestimmten Fällen auf die Steuerfreiheit zu verzichten (**Option**). So können einzelne steuerbefreite Umsätze eines Unternehmers an einen anderen Unternehmer steuerpflichtig behandelt werden und ist das Recht auf Vorsteuerabzug grundsätzlich eröffnet.

► **Beispiel:**

Unternehmer B liefert Rohstoffe an Unternehmer C. Unternehmer C verarbeitet diese Rohstoffe weiter und verkauft die unfertigen Erzeugnisse an Unternehmer D. Unternehmer D wiederum verarbeitet diese weiter und verkauft das Endprodukt an den Endverbraucher E. Der Nettowert der Ursprungslieferung beträgt 100 €. Der Mehrwert zwischen C und D sowie zwischen D und E beträgt ebenfalls jeweils 100 €. C ist ein blinder Unternehmer.

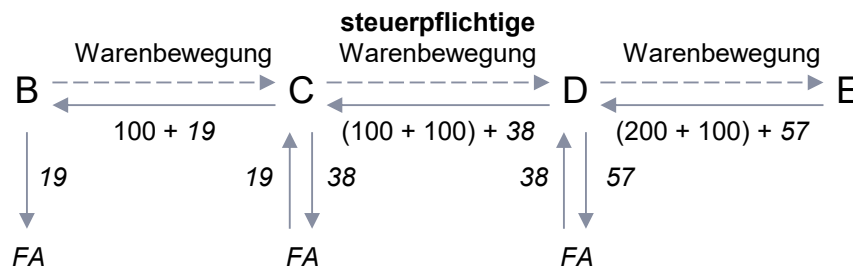
► **Lösung:**

Ein blinder Unternehmer ist nach § 4 Nr. 19 Buchst. a UStG grundsätzlich umsatzsteuerbefreit. In diesem Fall ergibt sich folgende Rechnung: (Angaben in €)



Der Preis für den Endverbraucher E beläuft sich auf 379,61 €.

C steht jedoch auch die Möglichkeit offen, gemäß § 9 Abs. 1 UStG zur Steuerpflicht zu optieren, sofern der Umsatz an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen ausgeführt wird. Übt C diese Option gegenüber dem Unternehmer D aus, ergibt sich folgende Rechnung: (Angaben in €)



Der Preis für den Endverbraucher E beläuft sich auf 357 €.

Fazit:

Die Inanspruchnahme der Option stellt die günstigere Alternative dar. Grund sind der Kumulationseffekt und die Nachholwirkung:

$$379,61 \text{ €} - 357 \text{ €} = 22,61 \text{ €} = (100 \text{ €} \cdot 19 \%) + (19 \text{ €} \cdot 19 \%)$$

Nachholwirkung ($100 \text{ €} \times 19 \%$): Die Wertschöpfung des C (100 €) wird auf Ebene des D versteuert.

Kumulationseffekt ($19 \text{ €} \times 19 \%$): Die Umsatzsteuer, die B an C in Rechnung gestellt hat (19 €), wird durch D erneut mit Umsatzsteuer belastet.

3. Bemessungsgrundlage der Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer bemisst sich nach dem **Entgelt**, das damit die Steuerbemessungsgrundlage bildet (§ 10 Abs. 1 Satz 1 UStG). Entgelt ist nach § 10 Abs. 1 Satz 2 UStG alles, was der leistende Unternehmer für seine Leistung erhält zzgl. Subventionen abzgl. der Umsatzsteuer. Durch die Eliminierung der Umsatzsteuer aus der Bemessungsgrundlage wird die Belastungsneutralität der Umsatzsteuer gewahrt und eine Kumulationswirkung verhindert. **Entgeltminderungen** (bspw. Boni, Skonti oder Rabatte) sind abzuziehen sowie **Entgelterhöhungen** (alle gesondert ausgewiesenen Kosten) hinzuzurechnen.

► **Beispiel 1:**

Der Buchhändler B verkauft dem Jurastudenten J einen gebrauchten Palandt, Kommentar zum BGB, für 32 €. Berechnen Sie die Bemessungsgrundlage.

► **Lösung:**

Nach § 10 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 UStG ist das umsatzsteuerliche Entgelt als Bemessungsgrundlage alles, was der leistende Unternehmer (B) erhält, um die Leistung zu erhalten, jedoch abzgl. der Umsatzsteuer. Da Bücher nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG iVm. Anlage 2, lfd. Nr. 49 UStG dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 % unterliegen, muss aus dem zivilrechtlichen Preis von 32 € die 7%ige Umsatzsteuer herausgerechnet werden: $32 \text{ €} / 1,07 = 29,91 \text{ €}$. Die Bemessungsgrundlage beträgt 29,91 €. Darauf ergibt sich für B eine Umsatzsteuer von 2,09 €, die er an das Finanzamt abzuführen hat.

► **Beispiel 2:**

Die M-GmbH verkauft eine Biege- und Stanzmaschine zu einem Preis von 500.000 € netto zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer an den Unternehmer U.

► **Lösung:**

Die Umsatzsteuer bestimmt sich nach dem Entgelt (§ 10 Abs. 1 Satz 1 UStG). Hierzu zählt alles, was der leistende Unternehmer (M-GmbH) für die Leistung erhält abzgl. der Umsatzsteuer (§ 10 Abs. 1 Satz 2 UStG). Der zivilrechtliche Preis beträgt 595.000 €. Das umsatzsteuerliche Entgelt beträgt 500.000 €, die Umsatzsteuer beläuft sich auf 95.000 €.

Ausnahmetatbestände finden sich in der **Ersatzbemessungsgrundlage** des § 10 Abs. 4 UStG für Steuertatbestände, für die tatsächlich kein Entgelt vorliegt (unentgeltliche bzw. fiktive Leistungen) sowie bei Anwendung der **Mindestbemessungsgrundlage** nach § 10 Abs. 5 UStG bei Leistungsaustausch zwischen nahestehenden Personen oder Abgabe an Arbeitnehmer. Als Bemessungsgrundlage werden die entstandenen Kosten als Bemessungsgrundlage herangezogen, wenn es an einer Entgeltlichkeit fehlt oder das Entgelt bei Leistungen an Arbeitnehmer oder nahestehende Personen unter dieser Mindestbemessungsgrundlage liegt. So dienen beispielsweise bei Lieferungen der Einkaufspreis (Wiederbeschaffungspreis) zuzüglich der Nebenkosten oder die Selbstkosten, bei sonstigen Leistungen die bei der Ausführung angefallenen Kosten als Ersatzbemessungsgrundlage.

4. Höhe des Umsatzsteuersatzes

Durch Anwendung des Steuersatzes auf die Bemessungsgrundlage ergibt sich die Höhe der Umsatzsteuerbelastung. Der **Regelsteuersatz** in Deutschland liegt nach § 12 Abs. 1 UStG bei 19 %. Er kommt zur Anwendung, wenn keine Ausnahmeregelung insbesondere kein **ermäßigter Steuersatz** in Höhe von 7 % nach § 12 Abs. 2 UStG oder sogar in Höhe von 0 % nach § 12 Abs. 3 UStG greift.

Der ermäßigte Steuersatz soll zum einen der Abmilderung der Regressionswirkung der Umsatzsteuer (Bezieher höherer Einkommen haben zugleich eine höhere Sparquote) dienen, indem der existenzielle Grundbedarf geringer besteuert wird. Zum anderen dient er aber der Subvention verschiedener Wirtschaftszweige. Wesentlicher Unterschied zwischen ermäßigtem Steuersatz und unechter Steuerbefreiung ist, dass bei Ausführung ermäßigter Leistungen der Vorsteuerabzug weiterhin in voller Höhe bestehen bleibt.

Der ermäßigte Steuersatz von 7 % kommt ua. bei der Lieferung bestimmter Gegenstände wie Nahrungsmitteln und Büchern, bei kulturellen und künstlerischen Leistungen, Leistungen von gemeinnützigen Unternehmen im Rahmen ihrer Zweckbetriebe oder Übernachtungsleistungen zur Anwendung. Der Nullsteuersatz greift für die Lieferung, die Einfuhr, den innergemeinschaftlichen Erwerb und die Installation von Solarmodulen, deren wesentlichen Bestandteile und der Speicher.



IV. STEUERSUBJEKT UND STEUERSCHULDNERSCHAFT

1. Der Unternehmer

1.1 Begriff des Unternehmers

Einen steuerbaren Tatbestand kann grundsätzlich nur ein **Unternehmer** verwirklichen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Unternehmerbegriff – v10276

Die Feststellung der Unternehmereigenschaft umfasst **persönliche** (Unternehmerfähigkeit) und **sachliche** (Unternehmerbegriff) Kriterien.

Unternehmerfähig sind „natürliche und juristische Personen sowohl des privaten als auch des öffentlichen Rechts sowie Personenzusammenschlüsse“. Die Unternehmerfähigkeit ist hierbei nicht an die Rechtsform geknüpft, wie § 2 Abs. 1 Satz 1 UStG explizit regelt. Maßgeblich ist, dass sie nach außen in Erscheinung treten und Leistungen im eigenen Namen erbringen oder empfangen. Nicht unternehmerfähig sind damit reine Innengesellschaften, wie zB. stille Gesellschaften.

Der **sachliche Unternehmerbegriff** bestimmt sich nach § 2 Abs. 1 UStG, wonach sowohl Selbstständigkeit als auch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit vorliegen müssen. Es handelt sich um einen Typusbegriff. Die Verwirklichung des Tatbestands ist somit nicht daran geknüpft, dass alle Merkmale erfüllt werden, sondern es ist wertend zu prüfen, ob im Rahmen einer Gesamtbeurteilung die typisierenden Merkmale überwiegen, so dass der gesamte Sachverhalt diesem Typus entspricht.

Das Merkmal der **Selbstständigkeit** ergibt sich aus der Negativabgrenzung in § 2 Abs. 2 UStG und setzt ein Handeln mit Unternehmerrisiko und -initiative voraus.

Die Erfüllung einer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit ist wiederum einerseits an das Vorliegen einer **nachhaltigen** Tätigkeit geknüpft und andererseits an die **Einnahmeerzielungsabsicht**. Da das Umsatzsteuergesetz, entgegen dem Einkommensteuergesetz, ausdrücklich keine Gewinnerzielungsabsicht fordert, sondern nur die Erzielung von Einnahmen, kann selbst ein Verlustgeschäft (Liebhaberei) unternehmerisch sein, sofern für die Tätigkeiten ein (ggf. auch nur geringes) Entgelt verlangt wird.

Liegen die persönlichen und sachlichen Kriterien vor, handelt es sich um einen Unternehmer, dessen gesamte gewerbliche und berufliche Tätigkeiten, der **Einheitstheorie** folgend, in einer umsatzsteuerlichen Unternehmenseinheit zusammengefasst werden (§ 2 Abs. 1 Satz 2 UStG). Ein Leistungsaustausch zwischen verschiedenen Betrieben des gleichen Unternehmers führt somit zu einem, in der Regel nicht steuerbaren, Innenumsatz.

Der **Beginn** der Unternehmereigenschaft fällt auf das erste nach außen erkennbare Tätigwerden für das Unternehmen, wenn mit Hilfe objektiver Merkmale der Nachweis erbracht, respektive glaubhaft gemacht, werden kann, dass diese Tätigkeiten darauf abzielen, später entgeltliche Leistungen zu erbringen (Abschn. 2.6 Abs. 1 Satz 1 UStAE). Da die tatsächliche nachhaltige Leistungserbringung keine Voraussetzung darstellt, ist auch ein erfolgloser Unternehmensstarter im Rahmen seiner Vorbereitungstätigkeiten, also bereits bei Bezug seiner ersten Eingangsleistungen, als Unternehmer zu behandeln (und somit auch zum Vorsteuerabzug berechtigt), sofern er die Ernsthaftigkeit seiner Absicht belegen kann.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

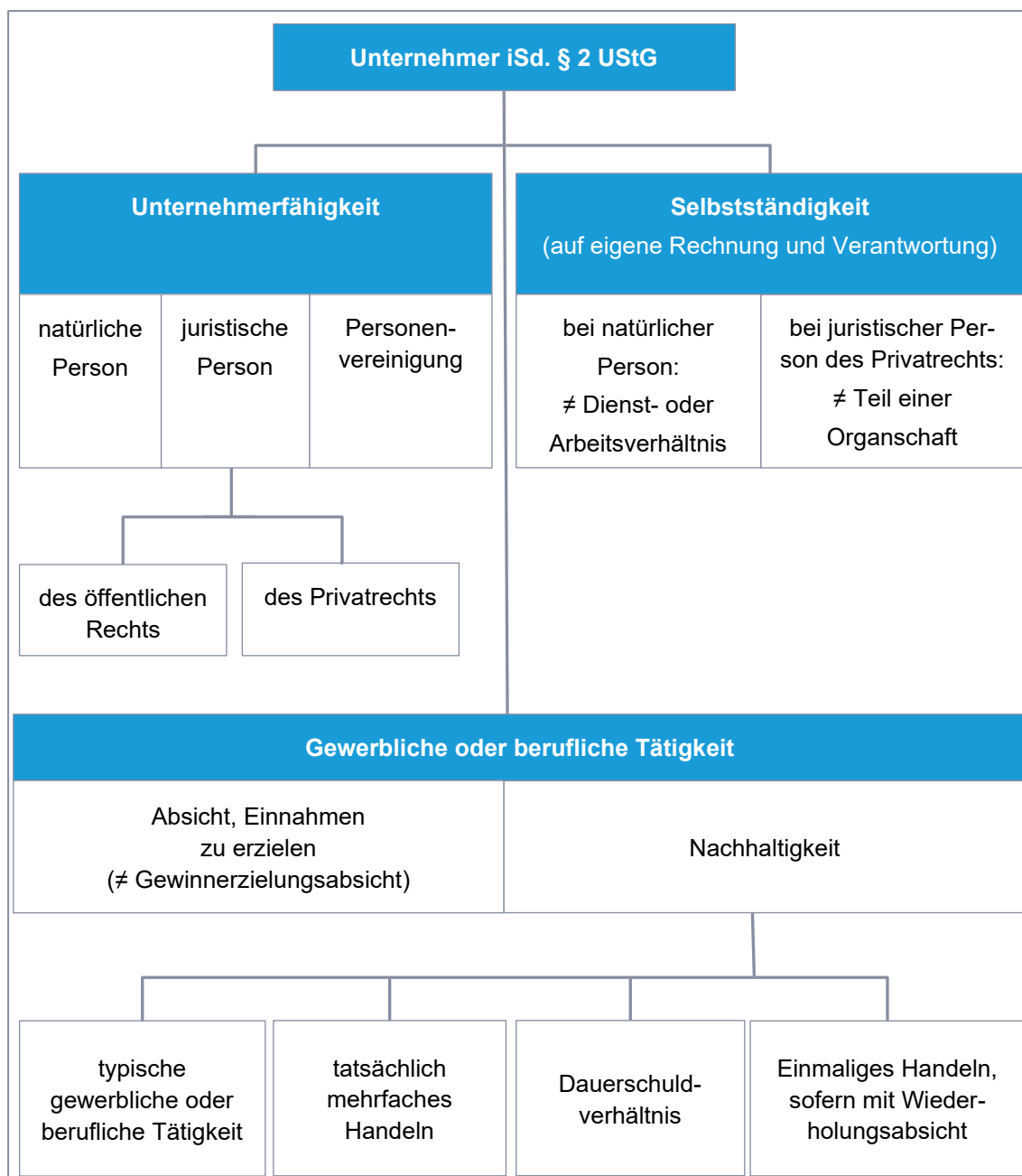
Beginn der Unternehmereigenschaft – v10258

Die **Beendigung** der Unternehmereigenschaft erfolgt nicht nach formalen Kriterien, sondern bestimmt sich als der Zeitpunkt der letzten Abwicklungshandlung (Abschn. 2.6 Abs. 6 Satz 1 – 3 UStAE). Es dürfen also keine Verwertungshandlungen mehr erfolgen bzw. keine Verwertungsbe-mühungen mehr nachweisbar sein. Unerheblich ist in der Umsatzsteuer, ob das Unternehmen zivilrechtlich noch besteht. So kann beispielsweise auch ein im Handelsregister gelöschtes Un-ternehmen weiterhin umsatzsteuerlicher Unternehmer sein. Die unternehmerische Tätigkeit en-det ebenfalls mit dem Tod des Unternehmers. Das Vermögen bleibt jedoch umsatzsteuerlich ver-haftet und ist bei Veräußerung oder Überführung steuerbar.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Ende der Unternehmereigenschaft – v10263





► **Beispiel:**

S betreibt aus Liebhaberei einen kleinen Reitstall, der dauerhaft Verluste einbringt. Prüfen Sie, ob S ihre Einnahmen umsatzversteuern muss.

► **Lösung:**

Da S umsatzsteuerlich als Unternehmer eingestuft werden kann (natürliche Person, die aufgrund wirtschaftlicher Aktivität unter Einnahmeerzielungsabsicht gewerblich und auch selbstständig tätig ist), unterliegen ihre Einnahmen der Umsatzsteuer.

1.2 Erleichterungen für den Kleinunternehmer



HINWEIS

Die Kleinunternehmerregelung wurde aufgrund einer unionsrechtlichen Vorgabe zum 1.1.2025 neu geregelt. Insbesondere wurden die Umsatzgrenzen angehoben (Vorjahresgrenze von 22.000 € auf 25.000 € und die Grenze des laufenden Kalenderjahres von 50.000 € auf 100.000 €). Zudem wurde die Regelung systematisch von einer Nichterhebung der Steuer in eine unechte Steuerbefreiung geändert. Schließlich wurde die Regelung auch für in der übrigen EU ansässige Unternehmer geöffnet. Nachfolgend werden jeweils die Regelungen ab 1.1.2025 dargestellt und durch Hinweise die vorherige Regelung mit Wirkung bis 31.12.2024 („Altregelung“) ergänzt.

Bereits für den Besteuerungszeitraum 2024 ist die Verpflichtung zur Abgabe von Umsatzsteuererklärungen entfallen, sofern keine meldepflichtigen Umsätze bei einem Kleinunternehmer vorliegen (zB. Steuern nach § 13b UStG, für die der Kleinunternehmer die Umsatzsteuer als Leistungsempfänger schuldet).

Für den sogenannten Kleinunternehmer sind im UStG **wesentliche Verwaltungsvereinfachungen** vorgesehen. Kleinunternehmer ist nach § 19 Abs. 1 Satz 1 UStG ein Unternehmer, dessen Gesamtumsatz **im vorangegangenen Jahr 25.000 € nicht überstiegen** hat und dessen Umsatz **im laufenden Kalenderjahr 100.000 € nicht übersteigt**, sofern er im Inland oder in den in § 1 Abs. 3 UStG bezeichneten Gebieten ansässig ist oder als in der übrigen EU ansässiger Unternehmer die Voraussetzungen des § 19 Abs. 4 UStG erfüllt. Sobald der Jahresgesamtumsatz 100.000 € übersteigt, unterliegt der Kleinunternehmer der Regelversteuerung.



HINWEIS

Nach der Altregelung mussten die Umsätze im Erstjahr der Tätigkeit auf einen Jahresgesamtumsatz hochgerechnet werden. Diese Hochrechnung entfällt mit der Neuregelung. Zudem konnte in der Altregelung am Jahresbeginn eine Prognose über die voraussichtlichen Umsätze des Kalenderjahres getroffen werden. Wenn die voraussichtlichen Umsätze demnach unterhalb von 50.000 € blieben, galt für das gesamte Kalenderjahr die Kleinunternehmerregelung. Ein unerwartetes Überschreiten der Grenzen hatte keine Auswirkungen auf das laufende Jahr.

Die Wirkungen der Kleinunternehmerregelung treten automatisch ein, sofern die Schwellen nicht überschritten werden.

Die vom Kleinunternehmer bewirkten Umsätze sind nach den allgemeinen Regelungen steuerbar aber steuerfrei. Dabei handelt es sich um eine unechte Steuerbefreiung, da der Vorsteuerabzug bei Verwendung für diese Umsätze ausgeschlossen ist (§ 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG).



HINWEIS

Nach der Altregelung waren die Umsätze eines Kleinunternehmers grds. steuerpflichtig. Die Umsatzsteuer wurde aber nicht erhoben. Zugleich wurde der Kleinunternehmer vom Abzug der Vorsteuer (§ 19 Abs. 1 Satz 4 UStG) ausgeschlossen. Steuertechnisch handelte es sich somit bei der Kleinunternehmerregelung um eine Verfahrensvorschrift, die die Nichterhebung der Steuer anordnet. Systematisch handelt es sich jedoch bereits vorher um eine persönliche Steuerbefreiung ohne Gewährung des Vorsteuerabzugs.

Da seitens des Kleinunternehmers keine Umsatzsteuer an das Finanzamt abgeführt wird, darf **keine Umsatzsteuer in der Rechnung ausgewiesen** werden und es muss auf die Steuerbefreiung als Kleinunternehmer hingewiesen werden (§ 34a UStDV). Weist der Kleinunternehmer dennoch Umsatzsteuer gesondert aus, schuldet er diese nach § 14c Abs. 1 UStG.



HINWEIS

In der Altregelung war der Kleinunternehmer nicht zum Ausweis einer gesonderten Umsatzsteuer nach § 19 Abs. 1 Satz 4 UStG berechtigt und schuldete diese bei gesondertem Ausweis nach § 14c Abs. 2 UStG.

In bestimmten Fällen muss jedoch auch der **Kleinunternehmer Umsatzsteuer abführen**. Hierunter fallen insbesondere:

- Einfuhrumsatzsteuer (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 UStG), sofern der Erwerber nicht bereits von der Erwerbsbesteuerung ausgeschlossen ist, da er nur steuerfreie Umsätze ausführt,
- Steuer auf den innergemeinschaftlichen Erwerb (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 UStG), sofern der Erwerber die Erwerbsschwelle überschreitet bzw. auf deren Anwendung verzichtet (§ 1a Abs. 3 Nr. 1 Buchst. a UStG),
- Steuer bei Anwendung der Umkehr der Steuerschuldnerschaft (§ 13b Abs. 5 UStG),
- Steuer bei unrichtigem Steuerausweis (§ 14c Abs. 1 UStG) oder
- Steuer als letzter Abnehmer beim innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäft (§ 25b Abs. 2 UStG).

▶ Beispiel:

E tätigt regelmäßig Umsätze über eBay, die brutto im vorigen Jahr 25.000 € nicht überstiegen haben und im laufenden Jahr brutto 100.000 € nicht übersteigen.

▶ Lösung:

Unternehmer iSd. § 2 UStG können bei der Anschaffung von Waren einen Vorsteuerabzug (§ 15 Abs. 1 UStG), sofern eine ordnungsgemäße Rechnung iSd. § 14 UStG vorliegt, vornehmen, jedoch unterliegen die Verkäufe ebenso der Umsatzsteuer (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG). Erzielt ein Unternehmer im vorangegangenen Kalenderjahr Umsätze unter 25.000 € und übersteigen seine Umsätze im laufenden Jahr nicht 100.000 €, fällt er automatisch unter die Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG) und erbringt steuerfreie Umsätze.

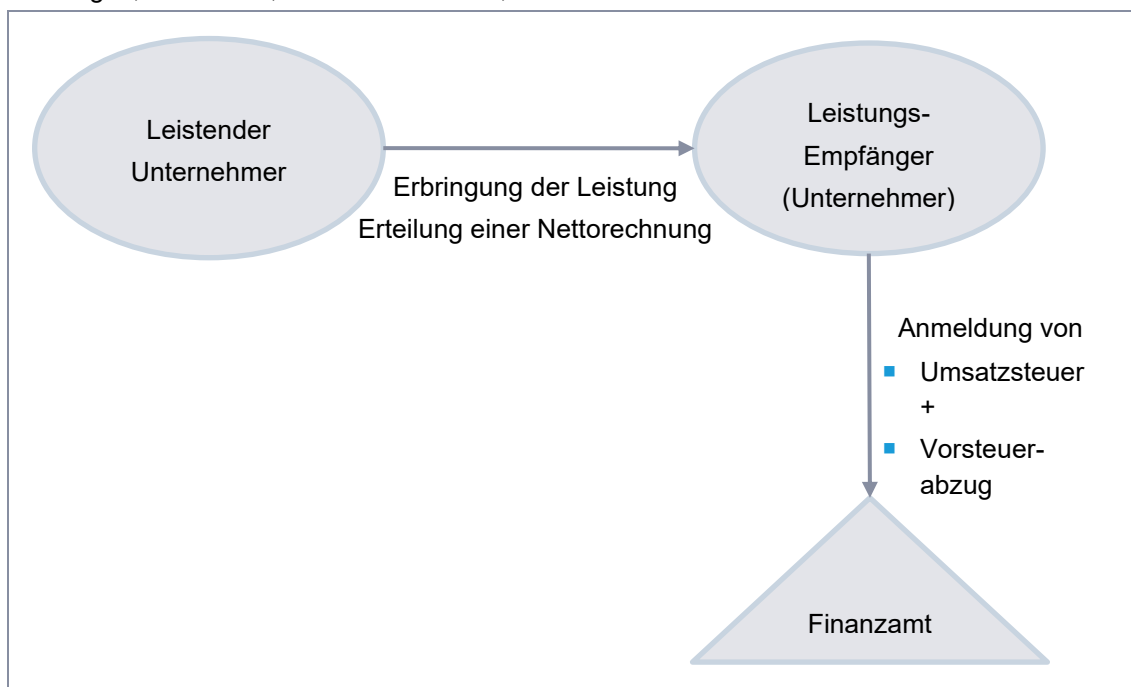
Um Kleinunternehmer, die vorrangig innerhalb einer Unternehmernetzwerke Umsätze erbringen, nicht zu benachteiligen, können diese die **Option** zur Regelbesteuerung, also den Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung gemäß § 19 Abs. 3 UStG, in Anspruch nehmen. Nach Ausübung der Option ist die Regelbesteuerung für fünf Kalenderjahre zwingend anzuwenden (§ 19 Abs. 3 Satz 3 UStG). Insbesondere bei Aufnahme der Tätigkeit bzw. bei Vorsteuerüberhängen kann der Verzicht auf die Regelung vorteilhaft für den Kleinunternehmer sein. Die Wahl der Regelbesteuerung ist nicht formgebunden, sondern kann konkludent (durch Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldungen oder Berechnung der Umsatzsteuer in der Jahreserklärung) erklärt werden (Abschn. 19.2 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 UStAE).

2. Steuerschuldnerschaft

Grundsätzlich muss derjenige, der steuerpflichtige Leistungen ausführt, die dadurch entstandene Umsatzsteuer selbst berechnen, beim Finanzamt anmelden und abführen (§ 13a Abs. 1 Nr. 1 UStG in Übereinstimmung mit Art. 193 MwStSystRL).

Eine Ausnahme hiervon bilden die Fälle der Steuerschuldnerschaft des **Leistungsempfängers** (§ 13b Abs. 5 UStG). Hier fallen Steuerschuldner und Vorsteuerabzugsberechtigter in einer Person zusammen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Satz 1 UStG). Diese, auch als **Reverse-Charge-Verfahren** bezeichnete, Steuerschuldverlagerung dient der Erleichterung der Steuererhebung sowie der Vermeidung von Steuerausfällen. Sie findet sowohl im grenzüberschreitenden Leistungsverkehr als auch auf Inlandsfälle Anwendung. In der Regel muss sich ein Unternehmer in jedem Land, in dem er Leistungen erbringt, registrieren lassen und nach den dortigen Vorschriften Steuererklärungen abgeben. Durch die Umkehr der Steuerschuldnerschaft bei grenzüberschreitenden Leistungsbeziehungen entfällt dieser Verfahrensmehraufwand. Bei (betrugsanfälligen) Inlands-sachverhalten sollen Steuerausfälle verhindert werden, wenn der Leistungsempfänger die Vorsteuer beim Finanzamt geltend macht, der Leistungserbringer die Umsatzsteuer aber nicht ordnungsgemäß abführt.

Somit fallen unter den Anwendungsbereich des Reverse-Charge-Verfahrens neben grenzüberschreitenden Werklieferungen und sonstigen Leistungen u.a. auch Umsätze aus Bauleistungen, aus Gebäudereinigungsleistungen, aus steuerpflichtigen Grundstückslieferungen, aus Umsätzen mit Erdgas, Elektrizität, Wärme oder Kälte, Metallen oder Schrott.



► **Beispiel:**

Die in Frankfurt ansässige Großbank GB veräußert Treibhausgas-Emissionszertifikate an Unternehmer U.

► **Lösung:**

Die Großbank GB muss eine Nettorechnung mit dem Hinweis auf die „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“ ausstellen.

Nach § 13b Abs. 2 Nr. 6 iVm. Abs. 5 Satz 1 Halbsatz 2 UStG schuldet der Leistungsempfänger U die Umsatzsteuer. Ihm steht nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG der Vorsteuerabzug zu. Da die Umsatzsteuer nun von derselben Person geschuldet wird, der auch der Vorsteuerabzug zusteht, ist ein Umsatzsteuerbetrug schwieriger möglich.

Der leistende Unternehmer darf die **Rechnung** in diesem Fall nur mit dem Nettobetrag (§ 14a Abs. 5 Satz 2 UStG) ausstellen und muss in einem Zusatz den Übergang der Steuerschuld auf den Leistungsempfänger vermerken (§ 14a Abs. 1 Satz 1 und Abs. 5 Satz 1 UStG). Eine ordnungsgemäße Rechnung ist jedoch für den Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG nicht erforderlich.

Das Reverse-Charge-Verfahren findet gemäß § 13b Abs. 5 Satz 1 und Satz 3 UStG nur auf Unternehmer oder juristische Personen Anwendung. Die Leistung kann aber sowohl für den unternehmerischen als auch für den nichtunternehmerischen Bereich bezogen werden (§ 13b Abs. 5 Satz 7 UStG). Ein Vorsteuerabzug ist in letztgenannten Fällen jedoch ausgeschlossen. Auch Unternehmer, die steuerfreie Ausschlussumsätze erbringen, wie zB. Kleinunternehmer oder Ärzte, schulden die Umsatzsteuer, jedoch ohne Vorsteuerabzugsrecht. Sofern diese Unternehmer im umgekehrten Fall eine entsprechende Leistung ausführen, kann beim Empfänger jedoch keine Steuerschuld entstehen (§ 13b Abs. 5 Satz 9 UStG).



V. STEUERERHEBUNG

1. Entstehungszeitpunkt der Umsatzsteuer

Mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die Leistung ausgeführt wurde (**Sollversteuerung**), entsteht in der Regel die dafür zu entrichtende Umsatzsteuer (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 1 UStG). Der Zeitpunkt der Zahlung ist dabei grds. ohne Belang, da die Umsatzsteuer gemäß § 16 Abs. 1 UStG bereits nach vereinbarten Entgelten berechnet wird. Während bei Lieferungen somit der Voranmeldungszeitraum ausschlaggebend ist, in dem der Leistungsempfänger die Verfügungsmacht an dem Gegenstand erlangt, ist bei sonstigen Leistungen grundsätzlich der Zeitpunkt der Vollendung maßgeblich. Wurde jedoch das Entgelt für die Lieferung oder sonstige Leistung bereits ganz oder teilweise (wie in den Fällen einer **Anzahlung**) vor Erbringung der Leistung entrichtet, so ist der Voranmeldungszeitraum maßgebend, in dem das Entgelt für die Leistung vereinnahmt wurde (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 4 UStG).



HINWEIS

Die Sollversteuerung stellt in der Prüfung die Besteuerungsart dar, von der Sie grundsätzlich ausgehen können, sofern sich im jeweiligen Sachverhalt keine anderen Anhaltspunkte für eine abweichende Beurteilung finden.

Die Sollversteuerung kann zu Liquiditätsproblemen führen, wenn der Unternehmer die Leistung bereits erbracht hat und Umsatzsteuer schuldet, die Zahlung des Leistungsempfängers aber noch nicht eingegangen ist. Deshalb hat der Gesetzgeber in § 20 UStG eine abweichende Regelung vorgesehen, wonach die Steuer unter bestimmten Voraussetzungen erst in dem Voranmeldungszeitraum entsteht, in dem die Entgelte vereinnahmt werden (**Istversteuerung**). In den Fällen, in denen entweder der Gesamtumsatz im vorangegangenen Kalenderjahr nicht mehr als 800.000 € (bis 31.12.2023 betrug die Grenze noch 600.000 €) beträgt oder der Unternehmer gemäß § 148 AO von der Verpflichtung Bücher zu führen und Abschlüsse zu machen befreit ist oder Angehöriger eines freien Berufs im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG ist, besteht die Möglichkeit, dass allein der Zeitpunkt der Vereinnahmung des Entgelts ausschlaggebend ist. Die Istversteuerung ist vom Unternehmer beim Finanzamt zu beantragen.

Verfahrenstechnisch entsteht die Umsatzsteuerschuld zwar grundsätzlich mit Ausführung des Umsatzes nach dem vereinbarten Entgelt (Sollversteuerung). Stellt sich jedoch (im Nachhinein) heraus, dass das tatsächlich vereinnahmte Entgelt hiervon abweicht, kommt dieses zum Ansatz. Insoweit erfolgt eine **Korrektur** gemäß § 17 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 UStG. Der leistende Unternehmer muss den geschuldeten Umsatzsteuerbetrag, der Leistungsempfänger die erstattete Vorsteuer nachträglich berichtigen.

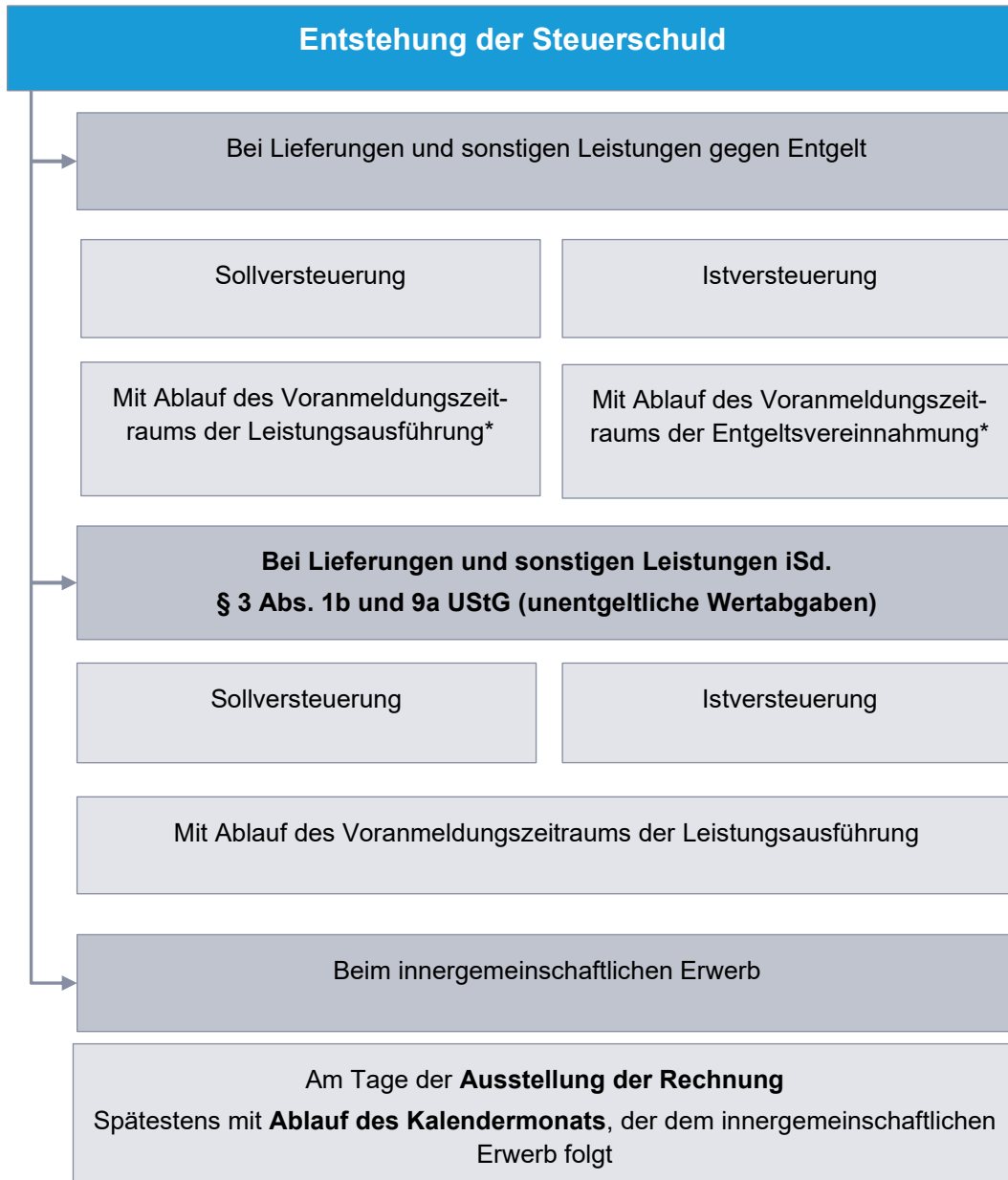
Sonderregelungen zur Steuerentstehung, die gleichermaßen für Soll- und Istversteuerung gelten, bestehen insbesondere für

- unentgeltliche Wertabgaben nach § 3 Abs. 1b und Abs. 9a UStG, wofür nach § 13 Abs. 1 Nr. 2 UStG der Zeitpunkt der Leistungsausführung maßgeblich ist;
- der unrichtige und unberechtigte Steuerausweis nach § 14c UStG, wofür nach § 13 Abs. 1 Nr. 3 UStG der Zeitpunkt der Ausgabe der Rechnung maßgeblich ist;
- innergemeinschaftliche Erwerbe, wofür nach § 13 Abs. 1 Nr. 6 UStG die Ausstellung der Rechnung, spätestens jedoch der Ablauf des dem Erwerb folgenden Kalendermonats maßgeblich ist;
- die in § 13b Abs. 2 UStG genannten Fälle, wofür die Ausstellung der Rechnung, spätestens jedoch der Ablauf des der Leistungsausführung folgenden Kalendermonats maßgeblich ist.

Neben dem Regelbesteuerungsverfahren nach vereinbarten Entgelten (Sollversteuerung) sowie der Versteuerung nach vereinnahmten Entgelten (Ist-Versteuerung nach § 20 UStG) gibt es diverse besondere Besteuerungsverfahren.

Hierunter fallen insbesondere

- die Durchschnittssatzbesteuerung in den Fällen des § 23 UStG sowie für Land- und Forstwirtschaft (§ 24 UStG),
- die Besteuerung von Reiseleistungen (§ 25 UStG),
- die Differenzbesteuerung nach § 25a UStG,
- die Fahrzeugeinzelbesteuerung (§ 16 Abs. 5a UStG) und
- die Besonderen Besteuerungsverfahren nach § 18i, j, k UStG.



**Ausnahme:*

Istbesteuerung auf Anzahlungen gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 4 UStG:

Wird das Entgelt bzw. ein Teil des Entgelts vereinnahmt, bevor die Leistung erbracht wird, entsteht die Steuer auf das bereits vereinnahmte (Teil-)Entgelt mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem das (Teil-)Entgelt vereinnahmt wurde.



2. Besteuerungsverfahren

Um den Verfahrensaufwand überschaubar zu halten, führt nicht bereits jeder einzelne Umsatz zur Besteuerung, sondern nur die Summe der im maßgeblichen Zeitraum (**Besteuerungszeitraum**) ausgeführten Umsätze. Als periodische Jahressteuer gilt für die Umsatzsteuer grundsätzlich das Kalenderjahr als Besteuerungszeitraum (§ 16 Abs. 1 Satz 2 UStG). Ein abweichendes Wirtschaftsjahr gibt es bei der Umsatzsteuer nicht. Dies gilt selbst dann, wenn ertragsteuerlich ein abweichendes Wirtschaftsjahr geführt wird. Ein kürzerer Besteuerungszeitraum kann nach § 16 Abs. 3 und Abs. 4 UStG lediglich in Frage kommen, wenn die unternehmerische Tätigkeit während des Kalenderjahres erst aufgenommen oder früher beendet wurde oder der Steuereingang als gefährdet angesehen wird.

Die **Erhebung** der Umsatzsteuer beim Steuerpflichtigen erfolgt auf zwei Wegen:

- Umsatzsteuer-Voranmeldung und Vorauszahlung, evtl. mit Dauerfristverlängerung **und**
- Umsatzsteuer-Jahreserklärung.

Grundsätzlich ist vom Unternehmer jedes Quartal eine **Umsatzsteuer-Voranmeldung** elektronisch an das Finanzamt zu übermitteln (§ 18 Abs. 2 Satz 1 und Satz 4 UStG). Unternehmer, die ihr Unternehmen neu gründen, sind für das Jahr der Gründung und das darauffolgende Jahr zu einer monatlichen Abgabe von Voranmeldungen verpflichtet (§ 18 Abs. 2 Satz 4 UStG mit Ausnahme nach § 18 Abs. 2 Satz 6 UStG für die Besteuerungszeiträume 2021 bis 2026). Ebenfalls zu einer monatlichen Abgabe verpflichtet sind Unternehmer, deren tatsächlich geschuldete Steuer im vorangegangenen Kalenderjahr über 9.000 € (bis 31.12.2024: 7.500 €) lag (§ 18 Abs. 2 Satz 2 UStG).



HINWEIS

In der Prüfung können Sie grundsätzlich von monatlichen Voranmeldungszeiträumen ausgehen.

Lag die Steuer im vorangegangenen Kalenderjahr unter 2.000 € (bis 31.12.2024: 1.000 €), kann das Finanzamt den Unternehmer von der Abgabe der Voranmeldungen und Entrichtung von Vorauszahlungen befreien (§ 18 Abs. 2 Satz 3 UStG). In der Umsatzsteuer-Voranmeldung ist die Zahllast vom Unternehmer selbst als die auf die Summe der steuerpflichtigen Umsätze anfallende Umsatzsteuer abzüglich der abziehbaren Vorsteuerbeträge zu berechnen (§ 18 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 UStG). Eine Ausnahme hiervon besteht beim innergemeinschaftlichen Erwerb neuer Fahrzeuge, bei dem für jeden einzelnen Umsatz die Umsatzsteuer zu berechnen ist (§ 16 Abs. 5a UStG). Die berechnete Zahllast ist als **Vorauszahlung** zu leisten. Einreichung der Voranmeldung und Leistung der Zahlung müssen spätestens bis zum 10. Tag nach Ablauf des Voranmeldungszeitraums erfolgen (§ 18 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 UStG). Ist der 10. Tag ein gesetzlicher Feiertag, Samstag oder Sonntag, endet die Frist erst mit Ablauf des nächsten Werktages (§ 108 Abs. 3 AO).

Unternehmer können einen Antrag auf **Dauerfristverlängerung** stellen. Das Finanzamt verlängert ihm dann die Frist zur Abgabe der Voranmeldungen und zur Entrichtung der Vorauszahlungen um einen Monat, sofern der Steueranspruch nicht gefährdet erscheint (§ 18 Abs. 6 UStG iVm. § 46 UStDV). Die Gefährdung ist begründet, wenn Voranmeldungen nicht oder nicht rechtzeitig abgegeben oder die angemeldeten Vorauszahlungen nicht entrichtet werden (Abschn. 18.4 Abs. 1 Satz 3 UStAE). Andernfalls hat der Unternehmer einen Rechtsanspruch auf die Inanspruchnahme der Dauerfristverlängerung. Bei monatlicher Abgabe der Voranmeldungen ist die Dauerfristverlängerung an die Verpflichtung zur Zahlung einer **Sondervorauszahlung** geknüpft. Diese beträgt ein Elftel der Vorauszahlungen des vorangegangenen Kalenderjahres und ist bis zum 10. Februar zu berechnen, anzumelden und abzuführen. Sie darf mit der Vorauszahlung für den Monat Dezember verrechnet werden (§ 47 Abs. 1 UStDV iVm. § 48 Abs. 2 und 4 UStDV).

Zusätzlich hat jeder Unternehmer nach Ablauf des Kalenderjahres bis zum 31.7. des Folgejahres gemäß § 149 Abs. 2 Satz 1 AO dem Finanzamt eine **Umsatzsteuer-Jahreserklärung** elektronisch zu übermitteln.



HINWEIS

Aufgrund der Corona-Pandemie galten für die Jahre 2020 bis 2023 verlängerte Abgabefristen.

Auch in dieser hat er die Zahllast bzw. den Überschuss unter Berücksichtigung der Vorauszahlungen selbst zu berechnen (§ 18 Abs. 3 Satz 1 UStG). Wurden alle Umsatzsteuer-Voranmeldungen korrekt berechnet, entspricht die Summe der vorangemeldeten Umsatzsteuer derjenigen der Jahresumsatzsteuer. Sobald die Umsatzsteuer-Jahreserklärung wirksam wird, erledigen sich gemäß § 124 Abs. 2 AO („auf andere Weise“) die Umsatzsteuer-Voranmeldungen.



VI. DER VORSTEUERABZUG

Die wohl wichtigste Rolle zur Wahrung der Neutralität und zur Vermeidung einer Kumulationswirkung nimmt im Allphasen-Netto-Umsatzsteuersystem der **Sofortabzug der Vorsteuer** ein.

Entstehungszeitpunkt der Berechtigung zum Vorsteuerabzug ist die Ausführung der Leistung durch einen anderen Unternehmer für das Unternehmen des Leistungsempfängers. Der Zahlungszeitpunkt ist grundsätzlich unerheblich.



HINWEIS

Mit dem Jahressteuergesetz 2024 wurde der Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs neu geregelt, in dem der Zeitpunkt der Entstehung des Rechts auf Vorsteuerabzug mit dem Zeitpunkt der Steuerentstehung beim leistenden Empfänger gleichgesetzt wurde. Empfängt ein Unternehmer demnach eine Leistung von einem Unternehmer, der der Istversteuerung unterliegt, entsteht sein Recht auf Vorsteuerabzug erst mit Zahlung (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 Buchst. b UStG idF. ab 1.1.2028). Diese Neuregelung wirkt aber erst ab dem 1.1.2028!

Bei Anzahlungen bzw. Vorauszahlungen gilt hingegen, dass der Anspruch auf Vorsteuerabzug bereits vor Leistungsausführung entsteht (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 UStG bzw. (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 Buchst. c UStG idF. ab 1.1.2028).

Vom Entstehungszeitpunkt ist der **Ausübungszeitpunkt** zu differenzieren: Die Berechtigung zur Ausübung des Vorsteuerabzugs im Sinne § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG knüpft gesetzlich an das Vorliegen einer ordnungsgemäßen Rechnung nach §§ 14, 14a UStG an. Die Rechnung stellt damit lediglich eine formelle Ausübungsvoraussetzung dar.

Die **anspruchsbegründenden Merkmale** als materiell-rechtliche Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs finden sich in § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 UStG:

- Empfang einer in Deutschland steuerbaren und steuerpflichtigen Leistung, für die Umsatzsteuer in einer Rechnung gesondert ausgewiesen wurde;
- Leistungserbringer ist ein Unternehmer;
- Leistungsempfänger ist ein anderer Unternehmer und
- Leistungsausführung für das Unternehmen des Leistungsempfängers.

Neben dem Vorsteuerabzug für die in Eingangsrechnungen ausgewiesene Umsatzsteuer ist gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG auch der im Rahmen des **Reverse-Charge-Verfahrens** zum Steuerschuldner werdende Leistungsempfänger grundsätzlich zum Vorsteuerabzug berechtigt. Voraussetzung ist auch hier, dass die Leistung von einem Unternehmer für das Unternehmen eines anderen Unternehmers erbracht wird. Das Vorliegen einer ordnungsgemäßen Rechnung zur Ausübung des Rechts ist in diesem Falle nicht gefordert. Die geschuldete Steuer darf der Leistungsempfänger somit im selben Voranmeldungszeitraum, in dem er die Umsatzsteuer für diesen Umsatz abzuführen hat, auch als grundsätzlich Vorsteuer abziehen.

Zudem kann gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 – Nr. 5 UStG im unternehmerischen Bereich die entrichtete **Einfuhrumsatzsteuer**, die Steuer für den **innergemeinschaftlichen Erwerb** sowie die nach § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG (**Auslagerung** bis 31.12.2025) geschuldete Steuer grundsätzlich als Vorsteuer abgezogen werden. Sogar Privatpersonen können – im Ausnahmefall – als **Fahrzeuglieferer** im Sinne des § 2a UStG (Begrenzung des Vorsteuerabzugs nach § 15 Abs. 4a UStG) grundsätzlich in den Genuss des Vorsteuerabzugs kommen.

Grundvoraussetzung des Vorsteuerabzugs ist immer, dass der Umsatz „für das Unternehmen“ bezogen wird. Dies setzt eine Zuordnung zum unternehmerischen Bereich voraus. Deshalb nimmt die **Abgrenzung des Unternehmensbereichs** vom nichtunternehmerischen Bereich eine wichtige Rolle ein. Hintergrund ist der Grundsatz steuerlicher Neutralität, wonach die Vorsteuerbelastung des Eingangsumsatzes zu neutralisieren ist.

Wird die Leistung jedoch nichtunternehmerisch, also vergleichbar einem Endverbraucher verwendet, soll der Unternehmer weiterhin belastet bleiben. Diese Verknüpfung von Leistungseingangsseite und Leistungsausgangsseite führt dazu, dass der Unternehmer bei Leistungsbezug entscheiden muss, wie er die Leistung zu verwenden beabsichtigt. Nur soweit eine unternehmerische Verwendungsabsicht vorliegt, ist das Recht auf Vorsteuerabzug eröffnet.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Der Verwendungszusammenhang – v10260

▶ **Beispiel:**

Möbelhändler M erwirbt für sein privates Wohnzimmer zu Hause einen Ohrensessel und veräußert diesen erst Jahre später auf dem Flohmarkt. Steht ihm der Vorsteuerabzug auf den Erwerb zu? Unterliegt die Veräußerung der Umsatzsteuer?

▶ **Lösung:**

Der Vorsteuerabzug ist nur Unternehmern bei Leistungen für ihre Unternehmung gestattet (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 UStG). Da M den Ohrensessel für sein privates Wohnzimmer erwirbt und insoweit nichtunternehmerisch handelt, kann er keinen Vorsteuerabzug aus der Anschaffung vornehmen. Der Ohrensessel ist seinem Privatvermögen zuzuordnen. Veräußert er ihn später, handelt er wiederum als Privatmann nichtunternehmerisch. Die Veräußerung unterliegt nicht der Umsatzsteuer.

Werden die maßgeblichen Ausgangsumsätze nicht zum Zeitpunkt des Leistungsbezugs bzw. bei Istbesteuerung zum Zahlungszeitpunkt ausgeführt, ist dennoch die zu diesem Zeitpunkt durch objektive Anhaltspunkte belegte Verwendungsabsicht für die Beurteilung der Vorsteuerabzugsrechts maßgeblich (**Grundsatz des Sofortabzugs**).

Nachträgliche Änderungen des Vorsteuerabzugs können sich in folgenden Fällen ergeben:

- Bei der **Rückgängigmachung** des Eingangsumsatzes oder **nachträglichen Minderung des Entgelts** ist der Vorsteuerabzug gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 UStG zu korrigieren.
- Die **private Nutzung** des eines Gegenstands führt zur Entnahmebesteuerung gemäß § 3 Abs. 1b UStG bzw. § 3 Abs. 9a UStG, wenn der Vorsteuerabzug bei seinem Erwerb geltend gemacht wurde. Ein nachträglicher Vorsteuerabzug bei einer Einlage kommt demgegenüber nicht in Betracht.
- Die **nachträgliche Änderung der Verwendung des Gegenstandes** ggf. innerhalb eines sog. Berichtigungszeitraums (5 Jahre, bzw. 10 Jahre für Grundstücke) kann zu einer Vorsteuerberichtigung gemäß § 15a UStG führen.

Neben der nichtunternehmerischen Verwendung finden sich in § 15 Abs. 1a, Abs. 1b, Abs. 2 iVm. Abs. 3 UStG weitere Tatbestände, die den Anspruch auf Vorsteuerabzug ausschließen (sog. Ausschlussumsätze). Dies sind Aufwendungen, die dem einkommensteuerlichen Abzugsverbot unterliegen (§ 15 Abs. 1a UStG), Aufwendungen in Zusammenhang mit einem gemischt genutzten Grundstück (§ 15 Abs. 1b UStG) sowie gewisse steuerfreie Umsätze (§ 15 Abs. 2 und Abs. 3 UStG). Während Erstere einen Bezug zum nichtunternehmerischen Bereich aufweisen, handelt es sich bei Letzteren um Umsätze, die zwar grds. unternehmerisch erfolgen, jedoch nicht der Umsatzsteuer unterliegen.



VII. RECHNUNGSSTELLUNG

1. Zweck der Rechnung

Die in Eingangsrechnungen ausgewiesene Umsatzsteuer darf der Leistungsempfänger grundsätzlich nur als Vorsteuer abziehen, wenn gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 UStG eine **ordnungsgemäße Rechnung** vom Leistungserbringer erstellt wurde. Der Besitz einer ordnungsgemäßen Rechnung ist grundsätzlich nicht materielle, sondern nur formelle Ausübungsvoraussetzung des Vorsteuerabzugs. Das Abzugsrecht entsteht also unabhängig von einer Rechnung, kann jedoch grundsätzlich nur mit dieser ausgeübt werden. Somit ist die Kenntnis der Rechnungsangaben von großer Bedeutung für die Praxis. Zudem dient sie dem Fiskus zur Kontrolle der Leistungsbeziehungen.



HINWEIS

In der Prüfung können Sie grundsätzlich von ordnungsgemäßen Rechnungen ausgehen.

2. Rechnungsstellungspflicht

Führt ein Unternehmer eine Lieferung oder sonstige Leistung an einen Unternehmer für dessen Unternehmen oder an eine juristische Person ohne Unternehmereigenschaft aus, oder erbringt er Werklieferungen und sonstige Leistungen, die in Zusammenhang mit einem Grundstück stehen (zB. Bauleistungen, Instandhaltungen, Gartenarbeiten) sowohl an Unternehmer als auch an private Empfänger, muss er grundsätzlich innerhalb von sechs Monaten nach Leistungsausführung eine Rechnung ausstellen (§ 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 Satz 2 UStG). Die Nichteinhaltung der Ausstellungsfrist stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einer Geldbuße von bis zu 5.000 € geahndet werden (§ 26a Abs. 2 UStG).

Abweichend von der sechsmonatigen Frist ist bei innergemeinschaftlichen Lieferungen sowie bei grenzüberschreitenden Leistungen, für die das Reverse-Charge-Verfahren gilt, eine Rechnung bis zum 15. Tag des Folgemonats nach Leistungserbringung auszustellen (§ 14a Abs. 1 Satz 2 UStG und § 14a Abs. 3 Satz 1 UStG). Die Nichteinhaltung dieser Frist gilt jedoch nicht als Ordnungswidrigkeit (Abschn. 14.a.1 Abs. 3 Satz 4 UStAE).

Im Übrigen ist er zur Rechnungsstellung berechtigt, nicht aber verpflichtet (§ 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 UStG).

3. Form der Rechnung

Bei einer Rechnung kann es sich gemäß § 14 Abs. 1 Satz 1 UStG iVm. § 31 Abs. 1 UStDV um jedes Dokument handeln, mit dem über eine Lieferung oder sonstige Leistung abgerechnet wird, ohne dass die Bezeichnung „Rechnung“ explizit enthalten sein muss (§ 14 Abs. 1 Satz 1 UStG). So können insbesondere auch Verträge eine Rechnung darstellen, wenn sie alle erforderlichen Rechnungsangaben enthalten.

Statt eines Rechnungsdokumentes vom Leistungserbringer kann eine **Gutschrift** seitens des Leistungsempfängers ausgestellt werden. Diese gilt ebenfalls als Rechnung im Sinne des Gesetzes, sofern die Abrechnung im Gutschriftsverfahren zuvor vereinbart wurde (§ 14 Abs. 2 Satz 2 UStG). Nimmt der Leistende die Gutschrift ohne Widerspruch an, ist von einer nachträglichen Genehmigung auszugehen, so dass die Gutschrift als Rechnung wirkt.

Grundsätzlich wird zwischen **elektronischen Rechnungen** (Ausstellung, Übermittlung und Empfang in einem strukturierten elektronischen Format, § 14 Abs. 1 Satz 3 UStG) und **sonstigen Rechnungen** (anderes elektronisches Format, zB. pdf-Datei oder Papierrechnung, § 14 Abs. 1 Satz 4 UStG) unterschieden. Elektronische Rechnungen sind grds. nur zwischen inländischen Unternehmern verpflichtend, wobei umfangreiche Übergangsfristen zur Anwendung gelten (finale Anwendung für alle Unternehmer erst ab 1.1.2028, § 27 Abs. 38 UStG).

Pflichtbestandteil jeder Rechnung sind die Rechnungspflichtangaben, die der Leistungsempfänger auf Vollständigkeit und Richtigkeit prüfen muss (Abschn. 15.2a Abs. 6 Satz 1 UStAE).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Mindestangaben in einer Rechnung – v10315



HINWEIS

Rechnungspflichtangaben gemäß § 14 Abs. 4 UStG und § 14a UStG

- *Vollständiger Name und vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers und des Leistungsempfängers*
- *Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des leistenden Unternehmers*
- *Ausstellungsdatum*
- *Fortlaufende Rechnungsnummer (einmalig zu vergeben)*
- *Menge und Bezeichnung der Leistung (handelsübliche Bezeichnung bzw. Art und Umfang)*
- *Leistungszeitpunkt*
- *Entgelt*
- *Steuersatz und Steuerbetrag bzw. Hinweis auf eine Steuerbefreiung*
- *Hinweis auf Aufbewahrungspflichten*
- *ggf. Angabe „Gutschrift“*
- *Zusätzliche Pflichten in besonderen Fällen:*
 - *B2B-Leistungen in anderen EU-Mitgliedstaaten*
 - *Innergemeinschaftliche Lieferungen*
 - *Reverse-Charge-Verfahren*
 - *Reiseleistungen und Differenzbesteuerung*
 - *Innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft*

Diese Pflichtangaben gemäß § 14 Abs. 4 UStG werden durch § 14a UStG erweitert oder durch § 33 UStDV, § 34 UStDV und § 34a UStDV reduziert. So gelten ua. für sog. **Kleinbetragsrechnungen** nach § 33 UStDV bis zu einem Betrag von 250 € vereinfachte Anforderungen.

4. Folgen fehlerhafter Steuerausweise in der Rechnung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Folgen fehlerhafter Rechnungen – v10305

Nichtunternehmer dürfen ihre Rechnungen nur ohne offenen Steuerausweis ausstellen. Wird die Steuer dennoch unberechtigterweise ausgewiesen, so wird sie auch geschuldet (**unberechtigter Steuerausweis** nach § 14c Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 UStG).

Auch bei Unternehmen, die einen höheren als den gesetzlich geschuldeten Steuerbetrag auf der Rechnung ausweisen, besteht die Verpflichtung, diesen höheren Betrag abzuführen (**unrichtiger Steuerausweis** nach § 14c Abs. 1 Satz 1 UStG).

Wird demgegenüber ein **niedrigerer** als der geschuldete Steuerbetrag ausgewiesen, schuldet der Unternehmer nicht den ausgewiesenen, sondern den gesetzlich geschuldeten Steuerbetrag.



► **Beispiel:**

Gemüsehändler G verkauft Süßkartoffeln unter Ausweis von Umsatzsteuer zum Steuersatz von 7 % in der Rechnung.

► **Lösung:**

Die Lieferung von Süßkartoffeln unterliegt dem Regelsteuersatz von 19 %. G muss aus dem Bruttorechnungsbetrag ^{19/119} Umsatzsteuer herausrechnen und abführen. Seine Marge reduziert sich hierdurch.

Beispiele zu Fallgruppen des unrichtigen und unberechtigten Steuerausweises

§ 14c Abs. 1 UStG: unrichtiger Steuerausweis	§ 14c Abs. 2 UStG: unberechtigter Steuerausweis
■ Ausweis einer höheren als der dafür geschuldeten Steuer (zB. 19 % statt 7 %) ■ Ausweis der Steuer trotz Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers ■ Ausweis der Steuer trotz Steuerfreiheit des Umsatzes (einschließlich Kleinunternehmer ab 2025) ■ Ausweis der Steuer trotz nicht Steuerbarkeit des Umsatzes (zB. im Ausland, Geschäftsveräußerung im Ganzen) ■ Ausweis der Steuer trotz Ablauf der Festsetzungsfrist	■ Ausweis der Steuer, obwohl Leistung nicht ausgeführt wurde ■ Unrichtige Leistungsbezeichnung ■ Ausweis der Steuer bei außerunternehmerischer Leistung ■ Ausweis der Steuer durch Nichtunternehmer

Im **internationalen** Geschäftsverkehr sind grundsätzlich die Rechnungsvorschriften des Landes zu beachten, in dem der steuerbare Umsatz verwirklicht wird (§ 14 Abs. 2 UStG, Art. 219a MwStSystRL beruht). Geht die Steuerschuldnerschaft jedoch auf den Leistungsempfänger über, so finden für den Rechnungsaussteller (Leistungserbringer) die Vorschriften des Landes Anwendung, in dem er seinen Sitz hat (§ 14 Abs. 7 Satz 1 UStG, der auf Art. 219a Nr. 2 MwStSystRL beruht). Hierdurch wird gewährleistet, dass der Unternehmer regelmäßig nur die Rechnungsanforderungen seines Ansässigkeitsstaates erfüllen muss.

Die Finanzverwaltung legt § 14c Abs. 1 UStG sowie § 14c Abs. 2 UStG, sofern diese Rechnung bis 31.12.2024 von einem Kleinunternehmer erstellt wurde, **richtlinienkonform einschränkend** dahingehend aus, dass eine Steuerschuld nicht entsteht, wenn Rechnungsempfänger nachweislich ein Endverbraucher ist (vgl. BMF-Schreiben vom 27.2.2024, BStBl. I 2024, S. 776; Abschn. 14c.1 Abs. 1a UStAE u. Abschn. 14c.2 Abs. 1a UStAE). Denn hier mangle es an einer konkreten Steuergefährdung. Sie passt ihre Sichtweise hierdurch an die entsprechende Rechtsprechung des EuGH an (Urteil v. 8.12.2022, Rs. C-378/21, „P-GmbH“).



HINWEIS

Beim BFH sind derzeit zu der Frage, ob eine richtlinienkonforme Einschränkung auch bei Leistungen an Unternehmer, die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, diverse Verfahren anhängig (Az. V R 16/22, V R 16/23 und XI R 35/23). Die Finanzverwaltung nimmt diese Fälle ausdrücklich von einer entsprechenden Auslegung aus.

VIII. ZUSAMMENFASSENDE BEISPIELSFALL

1. Sachverhalt

Kauffrau C betreibt seit zwei Jahren einen Autoteilehandel in Saarbrücken. Am 5.5.00 verkauft sie eine Stoßstange zum Ladenverkaufspreis von 250 € zzgl. USt an den Kunden K.

Nachdem ihr Ehemann ebenfalls am 5.5.00 mit seinem Pkw beim Einparken einen Pfosten gerammt hat und die Stoßstange beschädigt ist, nimmt C noch am selben Abend eine weitere Stoßstange (Einkaufspreis netto 200 €) aus dem Lager mit nach Hause, so dass ihr Mann den Schaden wieder beheben kann.

2. Lösung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall USt 01 – v13119

(1) Unternehmereigenschaft (§ 2 UStG)

- C ist als natürliche Person **unternehmerfähig**.
- Sie übt eine **nachhaltige** (dauerhafte) **wirtschaftliche** (Handel) Tätigkeit mit **Einnahmeerzielungsabsicht selbstständig** (auf eigenes Risiko und mit eigener Initiative) aus und ist damit gewerblich und unternehmerisch tätig (§ 2 Abs. 1 Satz 1 und Satz 3 UStG).
- Ihr **Unternehmen** umfasst den Autoteilehandel (§ 2 Abs. 1 Satz 2 UStG).

(2) Steuerbarkeit (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG)

- Sie erbringt jeweils eine **Leistung** in Form einer **Lieferung** iSd. § 3 Abs. 1 UStG, da sie dem Kunden bzw. ihrem Ehemann die Verfügungsmacht an einem Gegenstand (Stoßstange) verschafft.
- Sie handelt als **Unternehmerin** (s. unter 1) im Rahmen ihres **Unternehmens**, da es sich um eine Stoßstange aus ihrem Lager handelt.
- Der Kunde erwirbt die Stoßstange gegen ein **Entgelt** von 250 € im Rahmen eines Leistungsaustauschs.
- Hinsichtlich der Übergabe an ihren Ehemann liegt kein **Entgelt** vor, so dass es an einem Leistungsaustausch mangelt. Die Unentgeltlichkeit ist jedoch wegen § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG aufgrund der Entnahme eines Gegenstands aus ihrem Unternehmen unerheblich, da die unentgeltliche Wertabgabe einer Lieferung gegen Entgelt gleichgestellt wird.
- Sowohl die Leistung an den Kunden als auch an den Ehemann wird jeweils als bewegte Lieferung (Handkauf als Abholfall einer Beförderungslieferung nach § 3 Abs. 6 Satz 2 UStG) am Beginn der Beförderung im Saarbrücker Laden (§ 3 Abs. 6 Satz 1 UStG) im **Inland** erbracht. Hier gilt für unentgeltliche Wertabgaben keine besondere Ortsbestimmung.
- **Zwischenergebnis:** Verkauf und Entnahme sind steuerbar (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG).

(3) Steuerpflicht

Es liegt kein Tatbestand des § 4 UStG vor, der eine Steuerbefreiung begründen würde, so dass die Leistungen auch steuerpflichtig sind.



(4) Bemessungsgrundlage

Die Bemessungsgrundlage bestimmt sich

- beim Verkauf an den Kunden nach dem Entgelt abzgl. der Umsatzsteuer (§ 10 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 UStG) und beträgt damit 250 €,
- bei unentgeltlichen Wertabgaben nach § 10 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG nach dem Einkaufspreis zuzüglich der Nebenkosten und beträgt folglich 200 €.

(5) Steuersatz

Es kommt der Regelsteuersatz von 19 % gemäß § 12 Abs. 1 UStG zur Anwendung, da kein ermäßigter Steuersatz greift.

(6) Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer bemisst sich nach der Formel: Bemessungsgrundlage x Steuersatz und beträgt

- beim Verkauf $250 \text{ €} \times 19 \% = 47,50 \text{ €}$ und
- bei der Entnahme $200 \text{ €} \times 19 \% = 38 \text{ €}$.

(7) Entstehungszeitpunkt

Die Steuer entsteht in beiden Fällen mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die Leistung **ausgeführt** wird, mithin Mai 00 (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 1 UStG bzw. § 13 Abs. 1 Nr. 2 UStG).

(8) Steuerschuldner

Da die unentgeltlichen Lieferungen gemäß § 3 Abs. 1b UStG den entgeltlichen Lieferungen gleichgestellt werden, greift in beiden Fällen § 13a Abs. 1 Nr. 1 UStG, weshalb **C als Unternehmerin** Steuerschuldnerin ist.